

القانون الدولي العام



الدكتور / ياسمين حسن
لشرح جميع المواد القانونية
لكليه الشريعة و القانون

س1: وضح ماهية القانون الدولي العام، مع بيان الصفة الالزامية لقواعد القانون الدولي، وذكر مصادره اجمالاً ؟

اولاً : ماهية القانون الدولي :

هو مجموعة القواعد الملزمة التي تحكم العلاقات بين الاشخاص القانونيه الدوليه دولاً كانت او منظمات فتبين مالها من حقوق وماعليها من واجبات ، كما تحدد العلاقات التي تنشأ بين هؤلاء الافراد و هؤلاء الاشخاص

ثانياً: الصفة الالزامية لقواعد القانون الدولي :

انقسم شراح القانون الدولي حول الصفة الالزامية لقواعد القانون الدولي إلى مذهبين

المذهب الاول : (غير ملزمة)

ما ذهب إليه بعض الشراح إلى أن قواعد القانون الدولي العام عبارة عن قواعد أخلاقية تتكون من آراء وأفكار لا يترتب علي مخالفتها أية مسئولية، وبالتالي ليس لها أي قوة الزامية

- لأن من وجهة نظر هؤلاء ان القاعدة القانونيه التي قد يكون لها قوة ملزمه يجب ان تتضمن عدة خصائص

و هذه الخصائص هي:

- 1- وجود سلطة تشريعية تضعها
 - 2- وجود محاكم تطبقها وتتولى الرقابة علي ملائمة تصرف الأفراد للقاعدة القانونية
 - 3- وجود قوة تنفيذية تنفذ قواعد القانون الدولي العام عند الاقتضاء وترغم الدولة المخلة بها علي اتباعها
- وهذه الخصائص غير متوفرة في قواعد القانون الدولي العام اذ غير ملزمة

المذهب الثاني (ملزم): ما ذهب إليه غالبية الشراح إلى أن قواعد القانون الدولي العام في قواعد ملزمة مثلها مثل قواعد القانون الداخلي علي أساس أن وجود القاعدة القانونية لا يتوقف علي توافر الخصائص الثلاث للقاعدة القانونية، وإن كان وجودها يساعد علي دعم القاعدة القانونية ويمكن الرد علي ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول في أنه : غير ملزم

1. من حيث عدم وجود سلطة تشريعية لقواعد القانون الدولي العام، فمن الأمور المسلم بها أنه لا يلزم لوجود القاعدة القانونية أن يصدر بها تشريع من سلطة عليا، فهي كثيراً ما تنشأ وليدة العرف وهذا نوقد كانت هذه القواعد ملزمة مثلها في ذلك مثل القواعد القانونية في الوقت الحاضر التي تسيطر على نشاط هذه المجتمعات؛ وبالتالي كانت لهذه القواعد فعاليتها الكاملة، كما تنشأ فليس من الضروري لوجود القاعدة القانونية أن تصدر في صورة تشريع، حيث يوجد كثير من القواعد التي استقرت وأصبحت ملزمة رغم عدم صياغتها في نص رسمي.

2- من حيث عدم وجود جهاز قضائي منظم يعمل علي تطبيق القانون الدولي؛ فهذا لا ينفي وجود القانون، وأن النظام القضائي ليس بشرط لوجود القانون فالقاضي لا ينشئ القانون بل يطبقه، كما أن المخاطبين بأحكام القانون قد يطبقونه اختياراً دون حاجة للالتجاء للقضاء

3- أما من حيث عدم وجود قوة تنفيذية تنفذ القانون عند الاقتضاء أو عدم وجود جزاء لقواعد القانون الدولي العام؛ لا يعني عدم وجود القاعدة القانونية وإن كان يساعد علي نفاذها؛ إلا أنه ليس ضرورياً لوجودها، ومع ذلك فإن القانون الدولي لا يخلو من عنصر الجزاء،

وإن من صور الجزاء في القانون الدولة

ا- حق الدول المعتدى عليها في الدفاع الشرعي

ب- استنكار الرأي العام للعدوان، وتدخل الجماعة الدولية ضد المعتدى مع حق استعمال القوة إذا لزم الأمر.

ت- التدابير الجماعية العسكرية والاقتصادية التي تتمتع بها بعض المنظمات الدولية ضد الدول المخلة بقواعد القانون الدولي فهذه جزاءات فعالة إذا أحسن استخدامها وروعي في تطبيقها الموضوعية والعدالة، لذلك فإن القانون الدولي تحوز قواعده الصفة القانونية الملزمة مثل سائر القوانين الأخرى

ثالثاً :مصادر القانون الدولي

القانون الدولي شأنه شأن كافة القوانين له عدة مصادر ولاكن يفرق الفقه الدولي هنا بين عدة مصادر

1- المصادر المادية

2- المصادر الشكلية

- فالمصادر الشكلية هي: الإجراءات والوسائل القانونية التي تؤدي إلى نشأة قواعد ذات تطبيق عام ملزمة قانونياً للمخاطبين
- أما المصادر المادية فهي: التي تتضمن الدليل علي وجود القواعد التي عندما تثبت - يكون لها صفة القواعد العامة التطبيق الملزمة قانونياً

وينصرف اصطلاح المصدر عند إطلاقه إلي المصدر في المعني الرسمي (الشكلي) وهو الذي يعيننا في هذه الدراسة.

ولما كان القانون الدولي العام يقوم علي مبدأ الرضائية، لذلك فإن مصادر هذا القانون تتعدد بتعدد وسائل التعبير عن الرضا، وشكلياً بحسب مظهر التعبير عن الرضا

فقد تكون وسيلة هذا التعبير هي تدوين القاعدة القانونية في اتفاق أو معاهدة، وفي هذه الحالة يكون توافق إرادات الدول علي تنظيم موضوع معين قد اتخذ الشكل الصريح، وقد يكون عن طريق العرف الدولي بانتهاج الدول في تصرفاتها سلوك معين، وفي هذه الحالة يكون توافق إرادات الدول قد اتخذ الشكل الضمني دون حاجة إلي وثيقة مكتوبة فيما بينهما.

أما مصادر التميز عن الإرادة في القانون الدولي العام تتفاوت من حيث صفتها وقوة مدلولها، فهناك

1-مصادر أصلية رئيسية: للقاعدة القانونية الدولية يعتمد عليها لتحديد القاعدة القانونية

2-مصادر ثانوية: يستعمل بها للاستبدال على وجود القاعدة القانونية

فلا يوجد دستور في الجماعة الدولية يحدد كيفية تكوين القواعد الدولية وبالتالي تحديد وتصنيف مصادر ها.

- لذلك نصت المادة (٣٨) من النظام السياسي لمحكمة العدل الدولية علي التمييز بين مصادر القانون الدولي العام علي النحو التالي.....

أولاً المصادر الأصلية (الرئيسية) :

-تعريفها: وهي التي يرجع إليها لاستنباط القواعد القانونية الدولية ومعرفة مضمونها، وقد

حددها المادة (٣٨)

1. الاتفاقيات الدولية العانة والخاصة التي أقرتها الدول واعترفت بها.

2. العرف الدولي الذي دل عليه تواتر الاستعمال.

3. مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدينه.

ثانياً المصادر الاحتياطية :

تعريفها: وهي مصادر قانونية لا تنشئ قواعد دولية، ولكن يسدل بها القاضي الدولي للاستدلال علي وجود القاعدة القانونية الدولية، ولمعرفة طريقة تطبيقها، وقد حددها المادة (٣٨)

1. أحكام المحاكم

2. مذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم

- فمن الواضح أن المصدران الأول والثاني المشار إليهما في المادة (٣٨) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية؛ من أهم مصادر القانون الدولي العام، حيث أن الاتفاقيات الدولية يكون لها الأولوية، لكونها توضح الالتزامات المتبادلة للأطراف، أما العرف فهو يلي الاتفاقيات في التطبيق، ومع ذلك فإننا نجد في أغلب الأحيان أن الاتفاقيات الدولية تضم ما جرى عليه

- وعلي كل حال فإن المعاهدات الدولية والعرف الدولي يعتبران بلا جدال مصدران أساسيان للقانون الدولي، في حيث ثار الجدل حول اعتبار مبادئ القانون العامة مصدراً أصلياً، فالبعض يراها كذلك، في حين يعتبرها البعض الآخر مصدراً استدلالياً

س2/ وضح ماهية المعاهدات الدولية، مع شرح خصائص المعاهدات الدولية ؟

الكلية الشريعة و القانون

الإجابة

ماهية المعاهدات الدولية

يقصد ب المعاهدات الدولية علي وجه العموم :كل عمل قانوني صادر بالاتفاق بين الدول او غيرها من اشخاص القانون الدولي وايًا كان الشكل الذي افرغ داخله متي جاء ابرامه من قبل اطرافه بغايه ترتيب الاثار القانونيه و لاغراض إخضاعه ولاكن عرفت اتفاقيه فينا المعاهدات الدولية ب انها :اي اتفاق دولي سواء تم تدوينه في وثيقه واحده لقواعد القانون الدولي العام او اكثر وايا كانت التسميه التي تطلق عليه.

• خصائص المعاهدات الدولية

1- أن يتم إبرام المعاهدة بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام

يلزم لوجود معاهدة دولية أن يكون أطرافها من أشخاص القانون الدولي العام دولاً كانت أو منظمات دولية - إذ أن الدول والمنظمات الدولية من الوحدات التي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، وبالتالي حقهما في إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية لثبوت أهليتي الوجوب والأداء في ظل أنظمة القانون الدولي وداخل المحيط الجغرافي للمجتمع الدولي، فالواقع أن أهلية الوجوب الثابتة في حق الدول والمنظمات الدولية يعطى لهما أهلية إبرام المعاهدات الدولية

ولما كانت المعاهدات لا تكون إلا بين أشخاص القانون الدولي، فإن الاتفاقات المعقودة بين الدول، والأفراد الأجانب (طبيعيين واعتباريين) لا تكتسب صفة المعاهدة، وذلك مثل الاتفاق الذي عقد بين شركات البترول في ٣١ مايو ١٩٣٨ م

2- أن تبرم المعاهدات في شكل كتابي

اشتراطت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام ١٩٦٩ م أن تبرم المعاهدات في شكل كتابي، حيث تعدد اتفاقية فيينا بالاعتبار الشكلي من أجل وجود المعاهدة، إلا أن ذلك لا يمنع ولا يؤثر في القوة القانونية للاتفاقيات غير المكتوبة التي يقرها العرف ولا يشترط أن تثبت المعاهدة في وثيقة واحدة، حيث يمكن إثبات المعاهدة في أكثر من وثيقة مترابطة ومن هنا ظهر التمييز بين المعاهدة بالمعنى الضيق وهي التي يتبع في تحضيرها وإيراني الإجراءات التقليدية ويتم اثباتها في وثيقة رسمية واحدة، وبين الاتفاقيات ذات الشكل المبسط

3: أن تنصب المعاهدة على تنظيم رابطة أو علاقات تخضع للقانون الدولي العام.

إن المعاهدة الدولية هي تلك التي تتناول علاقة أو علاقات أخرى للقانون الدولي وعلي هذا يخرج عن نطاق المعاهدات الدولية تلك الاتفاقات التي يعقدها أشخاص القانون الدولي ولكنها تتعرض بالتنظيم المسائل تخرج عن نطاق العلاقات الدولية، مثل التنازل . عن قطعة أرض، أو التعامل في صفقات بيع أو شراء وغير ذلك من المعاهدات الخاصة فهذه الاتفاقات الأخيرة تخضع لقواعد القانون الداخلي

شرح جميع المواد القانونية
في الشريعة و القانون

4: أن تهدف المعاهدة إلى ترتيب آثار قانونية معينة

إن الهدف من إبرام معاهدة هو ترتيب آثار قانونية معينة، وهذا الأثر قد يكون . وضع قاعدة قانونية معينة، أو منح حقوق أو التزامات محددة، لكن الأثر قد يختلف تبعاً لطبيعة المعاهدة، فقد تكون المعاهدة اتفاقاً محدداً للالتزام بعمل، وفي كل الحالات يلتزم الأطراف بالعمل وفقاً له وقد تتضمن المعاهدة آثار قانونية مختلفة، وعلى أي حال فإن غرض المعاهدة هو إحداث آثار قانونية بمعنى إنشاء حقوق والتزامات في جانب الأطراف.

س3/- اشرح بالتفصيل المناسب التصديق علي المعاهدات الدوليه كأحد مراحل ابرام المعاهدات الدوليه ؟

(ہاااااام جدا)

👉 الاجابه

مفهوم التصديق

هو إجراء قانوني يتم طبقاً للأوضاع الدستورية الداخلية في كل دولة، بمقتضاه تقوم السلطة العليا المختصة بإلزام الدولة على المستوى الدولي بتأكيد التوقيع الذي وضعه ممثلها على نصوص مشروع المعاهدة، وبالتالي تلتزم الدولة رسمياً بتطبيق المعاهدة وتنفيذها بحسن نية

فهو إجراء غاية الأهمية لكونه يمثل التعبير الرسمي والنهائي عن ارتضاء الدولة للالتزام بالمعاهدة،

فالتصديق شرط لنفاذ المعاهدة على المستوي الداخلي والدولي

لذلك فإن الدولة لها مطلق الحرية بالتصديق على المعاهدة التي أقرها واعتمدها ممثلوها

شكل التصديق

لا يخضع إجراء التصديق في الأصل لصورة شكلية معينة، فيجوز أن يكون صريحاً، كما يجوز أن يكون ضمنياً، كالبدء مثلاً في تنفيذ المعاهدة التي تم التوقيع عليها

لكن جرى العمل علي أن يثبت التصديق في وثيقة مكتوبة تحوي نص المعاهدة أو الإشارة إليها وتوقع من رئيس الدولة تتضمن الموافقة علي المعاهدة والتعهد بالعمل علي تنفيذها، وحتى ينتج التصديق أثره في المجال الدولي تقوم الدولتان طرفا المعاهدة بتبادل وثائق التصديق في حالة المعاهدة الثنائية، أما فيما يتعلق بالمعاهدات الجماعية والمتعددة الأطراف، فالعمل يجري علي قيام الدول الأطراف بإيداع وثائق التصديق الخاصة بها لدى إحدى الدول أطراف المعاهدة التي يتم تعيينها بمقتضى نص المعاهدة، أو لدى الأمانة العامة لإحدى المنظمات الدولية، ويتم إثبات الإيداع في هذه الحالة بموجب إجراء رسمي تحصل الدول المودعة علي صورة منه إثباتاً للواقعة، وتقوم جهة تلقي إيداعات التصديق

بإخطار باقي الأطراف الموقعة على الاتفاقية بصورة من هذا التصديق

الحكمة من التصديق

اهمية التصديق على المعاهدات الدوليه

ترجع أهمية التصديق على المعاهدة إلى اعتبارات عملية وقانونية تتجسد في:-

1- إعطاء الدول فرصة للتروي وإعادة النظر في المعاهدة التي وقعها قبل الالتزام بها بصورة نهائية

2- أن التصديق يجنب الدولة ما يثور من خلافات حول حقيقة أبعاد التفويض الممنوح للمفوضين عن الدولة في التفاوض وتوقيع المعاهدة،

3- أن التصديق علي المعاهدات يتواءم مع النزعة الديمقراطية التي تسود العالم في الآونة الأخيرة، إذ يتيح التصديق الفرصة لعرض المعاهدة علي البرلمان في الأنظمة الديمقراطية التي تشترط دساتيرها موافقة السلطة التشريعية علي كافة المعاهدات أو علي المعاهدات ذات الأهمية قبل تصديق رئيس الدولة عليها

الطبيعة القانونية للتصديق على المعاهدات الدولية

للدولة كامل الحرية في التصديق أو عدم التصديق عليها المعاهدة التي وقعها ممثلها، وأن التوقيع لا يتبعه التزامها بالتصديق، فالدولة لها أن تصدق علي المعاهدة وهنا تعتبر ملزمة بها، ولها حق رفض التصديق عليها فلا يلحق المعاهدة وصف النفاذ ولا تتحمل الدولة أي مسؤولية بسبب رفضها للتصديق فالمعاهدة قبل التصديق ما هي إلا مجرد مشروع غير ملزم

هام/ ويترتب على مبدأ حرية الدولة ف التصديق عدة نتائج

1 -عدم تحديد موعد محدد للتصديق

2-جواز تعليق التصديق علي تحقيق شرط سياسي معين

3-جواز رفض التصديق دون اية مسئولة دولية

"الجهات المختصة بالتصديق"

ان امر تحديد الجهات المختصة بي التصديق امر متروك للدساتير الداخلية للدول وكانت الجهة المختصة ب التصديق علي المعاهدات هي السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الدولة وهو السائد ولاكن ف الوقت الحالي تغير الوضع واصبحت السلطة التشريعية تشارك مع السلطة التنفيذية في اجراءات التصديق علي المعاهدات التي تبرمها الدولة

واليك تفصيل ل الجهات المختصة ب التصديق

أ: تصديق السلطة التنفيذية وحدها علي المعاهدات - :

هذا الأسلوب وإن كان من سمات العصور الملكية المطلقة فإنه ما زال يحظى بتطبيقات كثيرة في الوقت الحاضر فهو يجعل اختصاص التصديق علي المعاهدات في يد رئيس الدولة

ب - تصديق السلطة التشريعية على المعاهدات

هذا الأسلوب يجعل اختصاص التصديق علي المعاهدات في يد السلطة التشريعية، ولا يؤخذ بهذا الأسلوب إلا في ظل نظام حكومة الجمعية.

ج - تصديق السلطة التنفيذية على المعاهدات بعد مشورة البرلمان

هذا الأسلوب يجعل التصديق على المعاهدات من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية معاً ، فمعظم الدول في الوقت الحاضر تتبنى هذا الأسلوب للقيام بعملية التصديق، وهذه الأنظمة تتوزع الآن بين احتمالين : النظام البرلماني، والنظام السياسي

الأول النظام البرلماني :

كان الدستور البلجيكي الصادر عام ١٨٣١م أول الدساتير المكتوبة التي تجعل دوراً في عملية التصديق على المعاهدات الدولية، وقد أخذ بها الأسلوب دستور إيران الصادر عام ١٩٦٦م / والدستور المصري عام ١٩٢٣م. للبرلمان دورا والدستور الفرنسي عام ١٨٧٥م ، وكذلك الفرنسي عام ١٩٤٦م، ١٩٥٨م

- حيث حددت هذه الدساتير المعاهدات التي يجب عرضها على البرلمان للحصول على موافقة أولاً قبل تصديق رئيس الدولة، حيث يتم وضع قائمة تشمل على المعاهدات المهمة، مثل : معاهدات الصلح والتحالف، والتجارة والملاحة، والمعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة

فإذا لم تحصل هذه المعاهدات على موافقة السلطة التشريعية فإن تصديقها يكون معيباً قد يترتب البطلان أما المعاهدات غير المهمة فإن السلطة التنفيذية حرة في إجراء التصديق عليها دون مشورة البرلمان

الثاني : النظام الرئاسي

وفيه يتمتع رئيس الدولة في التنظيم الرئاسية بسلطات واسعة، حيث يعتبر رئيس الدولة هو المسئول عن العلاقات الدولية بما فيها من إبرام المعاهدات والتصديق عليها وأبرز مثال للنظام الرئاسي هو الولايات المتحدة الأمريكية في دستورها الصادر في 17 سبتمبر عام ١٧٨٧م

الوضع في مصر بشأن التصديق على المعاهدات:

فقد حسم دستور عام ١٩٧١م هذه المسألة بوضوح من خلال نص المادة (١٥١)

حيث أورد قائمة محددة بالمعاهدات التي يجب أن يوافق عليها مجلس الشعب قبل أن يصدق عليها رئيس الجمهورية، وفيما عدا ذلك فإن جميع المعاهدات الأخرى أيّاً كان الاسم الذي يطلق عليها، فإن رئيس الجمهورية يستقل وحده بالتصديق عليها وهكذا فإن الدستور المصري قد فرق بين نوعين من المعاهدات:

1: المعاهدات قليلة الأهمية -

واكتفي بالنسبة لها بإبلاغها لمجلس النواب من جانب رئيس الجمهورية التي يقوم بالتصديق عليها بصفة منفردة

2 : المعاهدات الأكثر أهمية :

وهي محددة على سبيل الحصر حيث يلزم التصديق عليها موافقة مجلس النواب أو لا قبل اتمام عملية التصديق

هام جدا

رابعاً : أثر التصديق على المعاهدة

يترتب علي التصديق اكتساب المعاهدة قوة الالزام وتقيد الأطراف المتعاقدة بها قانوناً، ولا ينتج التصديق هذا الأثر إلا بتمام وثائقه بين الأطراف، أو ايداع هذه الوثائق لدى جهة الإيداع المتفق عليها أو إبلاغ هذه الوثائق إلى الدول المتعاقدة أو جهة الإيداع حسب ما يتفق عليه الأطراف، ويحدث عادة في عاصمة إحدى الدولتين المتعاهدتين في الزمان والمكان المتفق عليه في حالة المعاهدات الثنائية، ويحرر به محضر رسمي أو بروتوكول من نسختين تثبت فيه واقعة التبادل ويوقع عليه ممثلي الدولتين، وابتداء من هذه اللحظة تعد المعاهدة نافذة أو بعد مدة قصيرة حسب ما يتفق عليه الأطراف. أما المعاهدات الجماعية فتتم عن طريق إيداع وثائق التصديق لدى دولة يتم تحديدها في المعاهدة أو لدى منظمة دولية، وذلك لصعوبة التبادل بين العدد الكبير من الدول الموقعة علي مشروع المعاهدة، وعندما يجتمع العدد اللازم من التصديقات التي تجعل المعاهدة نافذة فحسب نصوص المعاهدة تقوم الجهة المودع لديها " دولة أو منظمة " بتحرير بروتوكول بذلك وتخطر به الدول المتعاقدة حتى تعلم بأن المعاهدة بمثابة قانون ملزم للدول والأفراد علي حد سواء، ويترتب علي مخالفة ذلك أثاره المسؤولية الدولية ضد الطرف المخالف، وتلك قاعدة مستقرة طبقاً لما هو وارد في القضاء الدولي

س4 - اشرح التصديق الناقص مع بيان أثره

هام جدا

التصديق الناقص هو : اصطلاح ينصرف الي التصديق الذي يصدر عن رئيس الدولة دون الرجوع الي البرلمان ف الحالات التي يشترط فيها الدستور موافقه البرلمان علي المعاهدات الدولية قبل التصديق عليها

حكم التصديق الناقص وأثره

الرأي الأول :

يذهب إلى أن المعاهدة التي لا يراعى فيها الإجراءات الدستورية عند التصديق عليها تعد صحيحة، حرصاً على صيانة العلاقات الدولية واستقرارها وذلك للأسباب التالية:

1- أن القانون الدولي لا يعنيه خرق قواعد القانون الداخلي من قبل رئيس الدولة، طالما أن الشخص المخول بإبرام المعاهدات أمام الدول الأخرى قد أخطره بالتصديق

2- إن قواعد القانون الدولي العام لها الغلبة والسمو علي قواعد القانون الداخلي

3- إن اعتبار المعاهدة صحيحة من شأنه أن يؤدي إلى استقرار العلاقات الدولية ويمنع الدول من التدخل في شئون بعضها البعض وهي مسائل ممنوعة طبقاً للقواعد العرفية الدولية، لأنها تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

4- لا يعقل أن تأتي الدول بعد مراحل متعددة ومتوالية خلال إبرام المعاهدة من مفاوضات وكتابة لنص المعاهدة وتوقيع عليها وتدعي ان التصديق جاء مخالفاً لدستورها الداخلي :

الرأي الثاني:

ويذهب هذا الرأي إلى أن المعاهدة التي لم تراع في إبرامها الإجراءات الدستورية تعتبر باطلة علي الصعيد الدولي، ولا تتقيد الدولة بها ؛ فالدستور الداخلي يبين من هو الشخص المكلف بالتعبير تعبيراً سليماً عن هذا الرضا، فطالما أن الدستور الداخلي جعل البرلمان مختصاً بالموافقة علي مشروع المعاهدة قبل قيام الرئيس بالتصديق، فإن هذه الموافقة تعد شرطاً جوهرياً لا بد من استيفائه، وإذا قام الرئيس بالتصديق دون الحصول علي هذه الموافقة فيكون متجاوزاً لاختصاصه وعمله باطلان

الرأي الثالث :

ويرى أصحابه أن المعاهدة التي تم التصديق عليها خلافاً لأحكام الدستور الداخلي هي في الأصل باطلة، والمسئول عن هذا البطلان الدولة التي ارتكب رئيسها هذه المخالفة، علي أساس أنها قصرت في رقابتها علي هذه التصرفات، لذلك علي الدولة أن تتحمل نتائجها ومسئولية الدولة تحظر عليها الادعاء ببطلان المعاهدة في مواجهة أطرافها، ومن ثم فإن المسؤولية الدولية تصبح قاعدة لصحة المعاهدة في أدائها العلاقات الدولية

(إذا في سؤال هام جداً هنا)

س5 / ! ما حكم لو طلبت الدولة ابطال المعاهده الدوليه بسبب مخالفه القواعد الدستوريه الداخليه ؟

الاجابه

طلب ابطال المعاهده الدوليه غير جائز الابطشطين

وهما

الشرط الأول: أن تكون المخالفة أو الإخلال واضحاً، والإخلال الواضح هو الذي يمكن

لدولة تتصرف في مثل هذا الموضوع وفقاً للسلوك العادي وبحسن نية أن تتبينه

الشرط الثاني : أن تنصب المخالفة علي قاعدة ذات أهمية جوهريه من قواعد القانون

الداخلي ويعتبر من القواعد الجوهرية القواعد الدستورية الداخلية

س6/ أشرح بالتفصيل المناسب اثار المعاهدات الدوليه ؟

أولاً - أثار المعاهدات بالنسبة لأطرافها

ومن الآثار التي ترتبها المعاهدات الأطرافها هو اكتسابها لعدد من الحقوق وتحملها لعدد من الواجبات وهو ما يعني تمتعها بالقوة الملزمة التي يجب بيان سندها القانوني فضلاً عن نطاق سريان أحكامها سواء من حيث الزمان أو المكان

أساس تمتع المعاهدات بالقوة الملزمة

من المتفق عليه فقها وقضاء أن لكل عمل قانوني ملزم سند قانوني لتمتعه بقوة الإلزام من هنا حاول الفقه الدولي أن يبين لنا الأساس القانوني لتمتع المعاهدات الدولية بالقوة الإلزامية فظهرت في الأفق أربعة اتجاهات فقهية حاولت أن تفسر لنا وتوجد السند أو السبب القانوني وراء تمتع المعاهدات الدولية بالقوة النلزمة

الرأي الأول: ويرى أن أساس القوة الملزمة للمعاهدات الدولية يكمن في الإرادة المشتركة للعاقديها أو للجماعة التي شاركت في إبرامها فمن خلال هذه الإرادة يتحقق الرضا والقبول للأحكام هذه المعاهدة وتنفيذها

الرأي الثاني: يرى أن أساس إلزامية قواعد المعاهدات الدولية هو الاعتبارات الأدبية والتي تعطي أحكام المعاهدات الدولية نوعاً من الاحترام الأدبي من الدول أطرافها

الرأي الثالث : ويرى أن أساس الإلزام هو فيما تحققه المعاهدات الدولية من استقرار في التفاوض على حفة أي بصرا وفي حالة عن قطار الدول العلاقات الدولية من خلال تنفيذها على أرض الواقع

الرأي الرابع : وقد أعزى أسباب تمتع أحكام المعاهدات الدولية بالقوة الملزمة إلى ذاتية المعاهدات الخاصة، فलلمعاهدات ذاتية خاصة بها تعطيها قوة في ذاتها ولا يهم البحث عن أية أسباب أخرى لأن ذلك أمراً لا يهم رجال القانون في شيء، ونحن نميل إلى الرأي الأول الذي أعزى سبب تمتع المعاهدة بالقوة الملزمة إلى إرادة عاقديها وتضيف عليه بأن نية الأطراف تلعب دوراً كبيراً في إكساب أحكام المعاهدات قوة إلزامية فبدون إرادة ونية الأطراف في المعاهدة لا يمكن أن ترتب المعاهدة أدنى آثارها لتمتع المعاهدات الدولية عد ذلك في

نطاق سريان المعاهدات الدولية

ينقسم نطاق سريان المعاهدات الدولية إلى نوعين هما

1- نطاق سريان المعاهدات الدولية من حيث الزمان : القاعدة العامة هي قاعدة عدم رجعية أحكام المعاهدات الدولية أي عدم جواز سريان أحكام المعاهدات الدولية بأثر رجعي إذ القاعدة السارية والمعتترف بها دولياً هي قاعدة الأثر الفوري لأحكام المعاهدات الدولية، أي أن سريان أحكام المعاهدات يبدأ بصفة فورية منذ التوقيع عليها أو التصديق عليها وقبولها ولكن يرد على هذه القاعدة استثنائين هما

أ - يجوز سريان أحكام المعاهدة بأثر رجعي متى تضمنت المعاهدة نصاً يقتضي بغير ذلك

ب وجود اتفاق مسبق من الأطراف يقض بذلك أو أن تنتج إرادتهم ونياتهم إلى ذلك

2- نطاق سريان احكام المعاهدات الدولية من حيث المكان : القاعدة العامة هي نفاذ ولديها إلا على سبيل الاستثناء أحكام المعاهدات الدولية دونما التقيد بإقليم دولة محددة أو نطاق جغرافي معين تحتاج إلى هذه الاحكام أكثر من فأحكام المعاهدات تسري دونما التقييد بإقليم معين، ولكن على سبيل الاستثناء يتحدد نطاق تطبيق أحكام المعاهدات الدولية بنطاق إقليمي محدد على سبيل الاستثناء في حالتين:

أ - عند وجود نص في المعاهدة الدولية يقضي بذلك

ب عند وجود اتفاق مسبق من الأطراف يقضي بذلك

ثانيا - آثار المعاهدات الدولية بالنسبة لغير أطرافها

القاعدة العامة فيما يتعلق بسريان المعاهدات الدولية وترتيب آثارها في مواجهة الغير هي مبدأ نسبية آثار المعاهدات، فالمعاهدات الدولية كقاعدة عامة لا تسري إلا في مواجهة أطرافها فهم وحدهم الذين يكتسبون الحقوق ويتحملون بالالتزامات، ويعد هذا المبدأ تطبيقاً حياً لمبدأ سيادة الدولة الذي يقضي بعدم جواز اكتساب الدولة لحق من الحقوق أو تحملها الالتزام رغماً عنها، وبعد مبدأ نسبية آثار المعاهدات الدولية من المبادئ المستقرة في القضاء الدولي

هنا يوجد تسأل هام هل يجوز تطبيق معاهدة دولية على دولة بدون رضائها ؟

هنا يوجد تسأل هام هل يجوز تطبيق معاهدة دولية على دولة بدون رضائها ؟

هو أن المعاهدة الدولية لا تسري إلى على أطرافها عملاً بمبدأ نسبية أثر المعاهدات الدولية، لكن هذا المبدأ محل جدل فقهي كبير لأن بعضاً من فقهاء القانون الدولي يرون أن هذا المبدأ مطلق ولا ترد عليه ثمة استثناءات، ولكن جمهور الفقهاء خالفوه في هذا ورأوا أن هذا المبدأ ترد عليه بعض الاستثناءات مما يعني إمكان سريان أحكام المعاهدات الدولية على الغير حتى بدون رضاه وحصرها هذه الاستثناءات فيما يلي:

1- تسري أحكام المعاهدة الدولية على الغير بدون رضاه متى قبل هذا الغير المعاهدة الدولية أو طلب الانضمام إليها، وقد برر جمهور الفقهاء ذلك بأن الانضمام ينفي عن الطرف وصف الغير ويصبح بالتالي طرفاً في المعاهدة بمجرد الانضمام إليها إذ أن هذا ليس استثناء على المبدأ بقدر ما هو إشارة إلى اعتبار الغير طرفاً في المعاهدة الدولية

2- حالة الاشتراط لمصلحة الغير وهذا الاستثناء ينتج أثره في اكتساب الغير والإبهام الذي يك إليه في صورة الاشتراط لمصلحته في معاهدة معينة.

3- شرط الدولة الأولى بالرعاية وغالباً ما يتم إدراج هذا الشرط في المعاهدات القانونية ومعرفي التجارية ومعاهدات الملاحة وتلك الخاصة بالتعريفات الجمركية وهذا الشرط بعد الجهات إلى ج اعتبار هذا الغير طرفاً في المعاهدة لأن هذا الشرط تدارك حرمانه من مزايا المعاهدة السابقة والتي كانت معلقة على شرط آخر هو ضرورة مراعاة هذا الغير فيما يبرم من معاهدات أو اتفاقيات لاحقة

(أ) القء -4- إذا كانت المعاهدة الدولية تنشئ مراكز موضوعية دائمة كالمعاهدات التي تنظر غيرها للقيام حالة المضايق والقنوات مثل اتفاقية القسطنطينية لعام ١٨٨٨ والتي تنظم وضع قناة السويس واتفاقية ١٨١٥ والتي فرضت حياد سويسرا الدائم وهذه معاهدات لابد وأن تسري على الغير حتى رغم عدم رضائه بأحكامها لكونها تنشئ مراكز موضوعية لا يجوز المساس بها بأي حال من الأحوال.

4- إذا كانت المعاهدة تنشئ قواعد عرفية هامة وهذه القواعد لا تعد امتداداً لآثار المعاهدة على الغير لأن هذه القواعد كانت موجودة وقائمة حتى وجود المعاهدة

س7/ وضح اسباب انقضاء المعاهدات الدوليه و ايقافها و إنهاء العمل ب احكامها ؟

(هالالم)

(1) أسباب انقضاء وإنهاء المعاهدة وإيقاف العمل بأحكامها بالاتفاق السابق على

تتفيذها وهي أربعة أسباب:

1- حلول ميعاد أو أجل تنفيذ المعاهدة الدولية

٢-2-تحقق الشرط الفاسخ كما لو كان نفاذ المعاهدة يتوقف على شرط فاسخ أو إقامة نظام معين مثال انقضاء اتفاقية حلف وارسو المبرم عام ١٩٥٥ بإنشاء نظام عام للأمن الجماعي الأوروبية

3- انسحاب الأطراف من المعاهدة قبل تنفيذها فإنها تنقص من تلقاء نفسها

-التنفيذ الكلى لأحكام المعاهدة الدولية.4

(ب) انقضاء المعاهدات وإنهاؤها بالاتفاق اللاحق:

استقرت جهود فقهاء القانون الدولي عند التصدي لأسباب الانقضاء اللاحق على التصدي للفرقة فيما بين

تعديل المعاهدات الثنائية والذي يتم ببسر وسهولة ولا يلزم له غير الاتفاق الصريح أو الضمني، أما المعاهدات الجماعية أو المتعددة الأطراف فإنه يلزم لتعديلها أو إنهائها أو إيقاف العمل بأحكامها اتباع أحد أسلوبين إما أن يحصل الاتفاق التام على إلغائها أو انقضائها، وإما أن تسري الاتفاقية الجديدة أو المعدلة مع الاتفاقية القديمة جنبًا إلى جنب وتسري أحكام الانقضاء السابقة على إيقاف

العمل بأحكام المعاهدات ومن ثم يجوز إيقاف العمل بأحكام المعاهدات الدولية في الحالات التالية

1- عند إغفال المعاهدة النص على ذلك.

1- عند إغفال المعاهدة النص على ذلك.

2. عند وجود معاهدة جديدة متعارضة مع المعاهدة القديمة تعارضاً تاماً

3- اذا لم يتعارض ايقاف المعاهدة مع غرض المعاهدة .إذا لم يتعارض إيقاف المعاهدة مع غرض المعاهدة وموضوعها وموضوعها: هذا عن أسباب الانقضاء أو الإنهاء أو الإيقاف الرجعة إلى اتفاق الأطراف، فماذا عن الأسباب المؤدية إلى ذلك والراجعة إلى غير اتفاق الأطراف

ثانيًا : أسباب انقضاء المعاهدات أو إنهائها وإيقاف العمل بأحكامها الرجوع إلى غير اتفاق الأطراف

1. استحالة تنفيذ المعاهدة.

وتتحقق الاستحالة في التنفيذ عند ظهور قوة قاهرة أو وجود حالة ضرورة وكان من شأن ذلك الحيلولة دون تنفيذ المعاهدة

2. الإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة.

ويتحقق هذا الإخلال متى كانت المعاهدة تفرض على عتاق عاقيديها التزامات متقابلة تلزمها القيام بعمل معين، فإنه يحق لأي طرف في المعاهدة أن يمتنع عن القيام بما هو مفروض عليه عند امتناع الطرف الآخر عن التنفيذ وهو تطبيقه حي القاعدة الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليها في القانون المدني الذي يعد بمثابة القانون الأم لكافة القوانين

3. فناء الشخصية القانونية الدولية

فمن المعروف أن المعاهدة الدولية ما هي إلا اتفاق فيما بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام ومعنى هذا أن فناء الشخصية القانونية لأحد أطراف المعاهدة أو الاتفاق الدولي يؤدي حتما إلى انتهاء أو انقضاء المعاهدة بالنسبة له

4- التغير الجوهري غير المتوقع في الظروف

5- انقضاء المعاهدة الدولية بسبب ظهور قاعدة قانونية دولية أمرة متعارضة مع الأحكام التي تقررها المعاهدة تعارضا تاما

وفى هذه الحالة تنقضى المعاهدة بقوة القانون، لأن القواعد الأمرة هي من قواعد النظام العام الدولي والتي لا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال ولو بالاتفاق وتنقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك الخصوم

انقضاء المعاهدة بسبب حالة الحرب.6

فالأصل العام أن المعاهدة الدولية تنقض بسبب حالة الحرب ولكن يرد على هذه القاعدة عدة استثناءات

1-جميع المعاهدات التي تنظم وضعا دائما لمعاهدات الحدود أو السلام فيما بين الأطراف المتنازع

2-جميع المعاهدات المنظمة لسلوك المتحاربين في الميدان الخاصة بإسعاف الجرحى ونقل المرضى وعلاجهم وعدم مهاجمة المدنيين والمحافظة على كافة الأعيان المدنية وعدم قصف دور العبادة ودور التعليم والمستشفيات

3-حالة وجود نص في المعاهدة يقضي بسريان بعض أحكامها في ظل حالة الحرب على أن جميع المعاهدات الجماعية أو المتعددة الأطراف فلا تتوقف أو تنقضي إلا بالنسبة للأطراف المتحاربة ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن عملية الانقضاء أو الإنهاء أو الإيقاف لا تتم إلا من خلال إجراءات معينة يجب اتباعها وبعد أن يستبين للأطراف انقضاء المعاهدة أو إنهاؤها أو توقف العمل بأحكامها فما هي الآثار القانونية المختلفة التي تترتب على هذا كله؟

آثار الانقضاء أو إنهاء المعاهدات أو إيقاف العمل بأحكامها

يترتب على كل سبب من الأسباب السابقة عدد من الآثار القانونية نوجزها فيما يلي

أولاً : آثار إبطال المعاهدات: وهذه الآثار نوعان

آثار عامة - آثار خاصة

أما عن آثار الإبطال بصفة عامة هي

- 1-سحب القوة الملزمة من المعاهدة وتعطيل سريان أحكامها
- 2-إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد
- 3-إبطال المعاهدة المبنية على غش أو إكراه
- 4-سريان القواعد السابقة على العلاقة بين الدول التي كانت متعاهدة

أثار إبطال المعاهدات لتعارضها مع قواعد دولية أمرة: وهي ثلاثة

- 1-تطبيق القواعد الأمرة وتقديمها لسموها على قواعد المعاهدة السابقة.
- 2- التحلل من كافة الالتزامات المفروضة بسبب المعاهدة
- 3- عدم وجواز المساس بالمراكز أو الحقوق القانونية المكتسبة من قبل

ثانيا : أثار المعاهدة الدولية

- أ- الاعفاء من جميع الالتزامات التي ترتبها المعاهدة الدولية فبإنهاء المعاهدة تنتهي آثارها وتصبح المعاهدة لا وزن لها
- ب- عدم المساس بالمركز أو الحقوق القانونية التي تكونت واكتسبت في ظل المعاهدة المنتية
- ج - اعتبار المعاهدة منعدمة وبالتالي لا وجود لها بالنسبة لكافة الأطراف التي على بإنهاء المعاهدة وقبلت ذلك صراحة أو ضمناً

ثالثا : آثار إيقاف المعاهدة الدولية

- 1-الإعفاء من كافة الالتزامات التي تكونت بسبب سريان المعاهدة الدولية.
- 2-عدم جواز المساس بالمراكز أو الحقوق القانونية المكتسبة التي تكونت في ظل المعاهدة أثناء سريانها.
- 3.الامتناع عن عرقلة تنفيذها

س8/ اذکر طرق اکتساب و فقد الاقلیم ؟

(هاااام)

يتم اكتساب السيادة على الإقليم بخمس طرق، وهى

- 1- الاستيلاء:** هو السبب الرئيس لاكتساب السيادة على الإقليم القانون وهو امتداد سيادة الدولة إلى الأرض التي لا مالك لها الدولي التقليدي، حيث قامت الدول الأوروبية بالاستيلاء على الأقاليم في أفريقيا وآسيا

وأمرىكا الجنوبية على أساس أن هذه الأقاليم لم تكن معتبرة دولا في نظر الدول المستعمرة. ولم يعد للاستيلاء أهمية كبيرة في القانون الدولي المعاصر الذي يحرم المساس بالسيادة الإقليمية للدول

2-الإضافة: ويقصد بها عملية زيادة رقعة الإقليم نتيجة عمليات الترسيب

كل ما يحدث في إقليم الدولة Accretion أو التعرية أو النحر Erosion وطرح النهر أو البحر Avulsion والإضافة ؛ فهي من زيادة في مساحته بوسائل طبيعية أو صناعية

3- التخلي أو التنازل: وهو تخلي الدولة عن سيادتها على إقليم إلى دولة أخرى، حيث تنتازل الدولة عن جزء من إقليمها، خاضع لسيادتها، عندما تتوقف عن ممارسة نشاطها على هذا الجزء وتتركه يخضع لسيادة دولة أخرى وهذا التنازل يتم باتفاق بين الدولتين؛ فيعد من الاتفاقيات الدولية، وقد يتم بعوض أو بغير عوض

4- التقادم : وهو اكتساب السيادة على إقليم ما عن طريق ممارسة الدولة لاختصاصها على هذا الإقليم، دون منازعة، ولفترة زمنية مستمرة، ولا توجد قاعدة دولية تحدد مدة محددة للتقادم على غرار ما هو موجود في القوانين الداخلية

5- الفتح: وهو أن تمت الدولة بالقوة العسكرية سيادتها إلى إقليم دولة أخرى أو إلى جزء منه، فهو احتلال إقليم الدولة كله أو بعضه، بواسطة القوات العسكرية لدولة أخرى في أثناء الحرب بينهما، وضم الدولة المنتصرة للإقليم المحتل بعد انتهاء الحرب، أو بعد انتهاء العمليات العسكرية، وقد كان الأمر جائزا في السابق، أما الآن فلم يعد الفتح عما مشروعا في ظل القانون الدولي الحالية، التي تمنع استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية

هذه الوسائل الخمس هي طرق اكتساب الإقليم، ولم يعد قائماً منها في الوقت الحالي إلا وسيلتان فقط هما الإضافة، والتنازل

س9/ الاعتراف بالدولة ركناً أساسياً من اركان الصفة الدولية في ضوء ذلك بين معنى الاعتراف و انواعه وطبيعته و اثره

القانوني و ماهو المقصود بالاعتراف بالحكومة

ماهية الاعتراف:

يقصد بالاعتراف إفصاح دولة أو أكثر عن إرادتها في الدخول في علاقات دولية مع دولة قائمة بالفعل، أو دولة جديدة فالاعتراف هو إجراء من جانب دولة بمفردها ، أو إعلان مشترك من جانب علم دول، أو إعلان جماعي من جانب منظمة دولية، تقر فيه بوجود دولة. هذه الدولة قد تكون ناشئة عن استقلالها حديثاً، أو عن انفصالها عن دولة موجودة بالفعل أو نتيجة الاتحاد دولتين أو أكثر.

انواع الاعتراف

أشكال الاعتراف وصوره:

محدد في العلاقات القانون الدولي ليس قانوناً شكلياً؛ وعليه فليس للاعتراف شكل محدد الدولية

فقد يكون الاعتراف: (1) صريحاً (2) أو أضمنياً

والاعتراف الصريح يكون : بأن يصدر إعلان رسمي عن الدولة ما يفيد صراحة اعترافها بدولة.

والاعتراف الضمني يكون: باتخاذ الدولة المعترفة تصرفاً أو موقفاً يستخلص منه نية الدولة في التعامل مع الدولة المعترف بها كإقامة العلاقات الدبلوماسية وعقد المعاهدات.

وقد يكون الاعتراف: (3) قانونياً (4) أو واقعياً.

والاعتراف القانوني: هو حيث تقرر الدولة المعترفة بأن الدولة المعترف بها قد استكملت العناصر القانونية على نحو سليم.

والاعتراف الواقعي: هو إذا كان هناك شك في مشروعية الدولة واستمرارها، واستقرار الأوضاع فيها

وقد يكون الاعتراف: (5) فردياً (6) أو جماعياً.

والاعتراف الفردي: يكون من جانب دولة واحدة.

والاعتراف الجماعي: يكون عن طريق إعلان مشترك من جانب مجموعة من الدول

الطبيعة القانونية للاعتراف

من الجدير بالذكر أنه لا توجد في المجتمع الدولي جهة أو مؤسسة مركزية تعلن نشأة دولة جديدة؛ ولكن الأمر يخضع لتقدير كل دولة لتقرر ما إذا كانت تعتبر الكيان الجديد يُشكل دولة أم لا

وإزاء ما تقدم فإنه يسود في الفقه الدولي حول الطبيعة القانونية للاعتراف نظريتان إحداهما: نظرية الاعتراف المنشئ، والثانية نظرية الاعتراف المقرر

أولاً: نظرية الاعتراف المنشئ

بحسب هذه النظرية فإن الاعتراف هو الذي ينشئ الدولة ويخلق الشخصية الدولية لها. فهو شرط وركن أساسي يمثل أحد المقومات الأساسية للمركز القانوني للدولة وبدونه لا يكون للدولة الجديدة أي وجود، أو مكان بين أعضاء الجماعة الدولية. فلا يكفي توافر العناصر الثلاثة المطلوبة في الدولة من شعب وإقليم وحكومة وإنما لابد من عنصر رابع هو الاعتراف ويترتب على هذه النظرية أن الاعتراف يرتب آثاره منذ لحظة صدوره، ودون أن يكون له أثر رجعي

ثانياً: الاعتراف المقرر أو الكاشف

وفقاً لهذه النظرية؛ فإن الاعتراف ليس شرطاً لنشوء الدولة أو اكتسابها الشخصية القانونية الدولية؛ وإنما هو تقرير لأمر واقع فالدولة موجوده وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية متى توافرت فيها العناصر الثلاثة الشعب والإقليم والحكومة ، وما الاعتراف إلا تصرف فردي مقرر وكاشف عنها، تقتصر وظيفته على التسليم بوجود عضو جديد في الجماعة الدولية ويترتب على هذه النظرية أن الاعتراف يكون له أثر رجعي، وتعود نتائج وآثاره إلى لحظة نشوء الدولة بتوافر عناصرها المادية من شعب وإقليم وحكومة وهذه اللحظة قد تكون سابقة بأمَد بعيد عن وقت الاعتراف وهذه النظرية هي السائدة والمقبولة

الاعتراف بالحكومة

إن الاعتراف بالدولة بصفة عامة لا يختلف عن الاعتراف بالحكومة ، وإذا كان وجود السلطة الحاكمة يعد عنصراً من عناصر الدولية ، فإن الاعتراف بالدولة قد يأخذ صفة الاعتراف بالحكومة ، إلا أنهما لا يتطابقان بالضرورة ، فعدم الاعتراف بنظام معين لا يعني بالضرورة أن الدولة التي يمثلها هذا النظام لا تتوفر فيها عناصر الدولية فقد تعترف الدولة بدولة أخرى، ولا

تعترف بحكومتها، وقد يكون ذلك بسبب أن هذه الحكومة جاءت للحكم بطريقة غير ديمقراطية، أو لانتهاكها حقوق الإنسان، أو لأي سبب آخر

س10: وضح أساس المسؤولية الدولية؟؟

هام جداً جداً

يتعين لتحقيق المسؤولية الدولية توافر ثلاثة شروط :

- 1- الفعل الضار.
- 2- انتساب الفعل إلى أحد أشخاص القانون الدولي
- 3- أن يتسبب في إحداث ضرر لشخص دولي آخر.

الشرط الاول: الفعل الضار

تترتب المسؤولية الدولية تجاه أحد أشخاص القانون الدولي متى صدر منه تصرف ضار، ويكون كذلك متى كان يشكل إخلالاً بالتزام دولي، سواء كان هذا الالتزام بفعل أو الامتناع عن فعل، أي سواء كان يشكل ذلك التصرف فعلاً إيجابياً أو سلبياً، ولا يتطلب القانون الدولي وقوع خطأ معين أكثر من مخالفة شخص القانون الدولي لالتزاماته الدولية (1)، فهناك حالات يمكن أن يترتب على الدولة التزامات بالتعويض عن نتائج السلوك الضار غير المحظور، وقد يجيزه القانون الدولي صراحة، كالتعويض عن الممتلكات التي تنزع بوجه حق للأغراض العامة، وقد تكون هناك حالات تلتزم فيها الدولة بإعادة المياه إلى مجاريها إثر نشاط مشروع تم إنجازه

ولم يستقر الفقه والقضاء الدولي على معيار محدد يمكن على أساسه تحديد الفعل الضار، فقد أسس في بادئ الأمر على أساس الخطأ ثم تطور هذا الأساس فأصبح أساس مسؤولية الدولية هو ارتكاب الفعل غير المشروع طبقاً للقانون الدولي، حتى وصل الأمر إلى الأخذ بنظرية المخاطر، بجانب إمكانية تأسيس المسؤولية الدولية طبقاً لمبادئ القانون الدولي المستقرة، وفيما يلي إلقاء الضوء على كل من النظريات الثلاث ثم نتبعها بموقف لجنة القانون الدولي منها

اولاً: نظرية الخطأ

سادت تلك النظرية أبان العصور الوسطى عندما كان الفكر السائد آنذاك هو امتزاج شخصية الدولة بشخصية قائدها الأمير الذي يملك وحده إلزام دولته بمقتضى تصرفاته، وبالتالي كان خطأ الأمير هو خطأ الدولة إلا إذا ارتكبت سلوكاً دولياً خاطئاً بعمل إيجابي أو سلبى، فعلى الدولة أن تراعى في تصرفاتها مع الدول الأخرى قدراً من العناية واليقظة التي تكفل عدم وقوعها في خطأ يسبب مسئوليتها الدولية

ويتم الأخذ بنظرية الخطأ عندما يكون التزام الدولة التزام ببذل عناية وليس تحيين والسوء نتيجة، ومن ثم تقوم المسؤولية :
الدولية عند التقصير في بذل تلك العناية المطلوبة

الانتقاد الموجه لهذه النظرية

على أساس أنها تخط بين شخصية الدولة والحاكم وتقيد الدولة بتصرفات حاكمها، كما أنها تقوم على فكره نفسية بحته مجالها الأحاسيس والمشاعر وهى امور لا تتفق والدولة كشخص معنوي لا تتوافر فيه تلك الصفات

النظرية الثانية نظرية الفعل غير المشروع دوليا :

الفقيه Anzilotti أول من نادى بقيام المسؤولية الدولية على أساس موضوعي وهو الفعل غير المشروع دوليا، ويكون كذلك عندما تحالف الدولة أحد الجهات الدولية دونما النظر إلى عنصر الخطأ أو الإهمال لأن كل منها يخضع في عنصر شخصي وهو ما لا يمكن تواجده لدى الدولة باعتبارها شخصا وقع الإخلال بأحد الالتزامات الدولية تنشأ علاقة قانونية جديدة بين الدولة التي وقع الإخلال في مواجهتها، فتلتزم الأولى بالتعويض ويحق للثانية التعويض، وهذه هى العلاقة الوحيدة التي يمكن أن تنشأ عند مخالفة الالتزام جود للفرق القائم بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية في القانون لا فارق بين إصلاح الضرر والجزاء في العلاقات الدولية

تعتبر النظرية الموضوعية للمسؤولية الدولية بأنها أكثر انطباقا مع العلاقات الله كفل الأمن والاستقرار لتلك العلاقات رغم استقرار الفقه والقضاء الدوليين على الأخذ بنظرية الفعل غير كأساس للمسؤولية الدولية، إلا أنه قد ظهر اتجاه جديد ينادى بضرورة الدولة بمجرد تورطها في أحداث ضرر بدولة أخرى

النظرية الثالثة: نظرية المخاطر

شهد العالم في الأونة الأخيرة تطورا هائلا في شتى المجالات العلمية والتقنية أو الدولي، أو الفضاء الخارجي، ذلك التطور أدى بطبيعته سواء على المستوى الداخلي أو الجنائية ول إلى قيام الدولة بأنشطة خطيرة، هي في حد ذاتها أنشطة مشروعة دوليا، لكنها قد يترتب عليها ضررا بالغير، لذلك ذهب جانب من الفقه وسأيرته في ذلك الدول إلى ضرورة مكن تأسيس المسؤولية الدولية عن تلك الأنشطة على أساس نظرية المخاطر في حالة ممارسة دولة لأنشطة خطيرة مسموح بها، فتلك الأنشطة تتطلبها طبيعة الحياة المعاصرة قطع سال مسؤولية من مضار قد تنشأ عنها (. انيا لتقرر أهميتها - كاستخدامات السلمية للطاقة النووية وعمليات الكشف والتنقيب عن البترول يميل للتر الأنشطة الفضائية ... الخ ولكن في ذات الوقت يجب أن تكون هناك مسؤولية عن أية مضار قد تنشأ عنها

والمسؤولية هنا تنشأ دونما حاجة إلى إثبات الخطأ في جانب المسئول، لذلك تعرف رية بالمسؤولية دون خطأ أو المسؤولية المطلقة، فهي لا تقوم على معيار شخصي وإنما تقوم ينار على اساس موضوعي مناطه الضرر الذي حدث من جراء ذلك النشاط، وبناء على 1 النظرية فإن الدولة التي تطلق مركبة فضائية أو طائرة تسأل عن الأضرار من العرض السابق للنظريات الثلاث يتضح لنا أنه لا يمكن الاعتماد على نظرية واحدة لتأسيس المسؤولية الدولية، حيث إن لكل منهم مجالها في التطبيق والعمل الدولي فيمكن تأسيس المسؤولية بناءً على نظرية الخطأ في بعض الحالات التي تلتزم فيها الدولة ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة، كما تسأل الدولة عن الأفعال غير المشروعة دولياً، كما تؤسس المسؤولية الدولية على نظرية المخاطر عند قيام الدولة بالأنشطة الخطرة وغير محظورة، ويترتب عليها ضرراً بالغير.

الشرط الثانى من شروط المسؤولية الدولية: انتساب الفعل الى احد اشخاص القانون الدولي

يجب القيام المسؤولية الدولية أن يسند الفعل المحرك لها إلى أحد أشخاص القانون دولي، سواء كان دولة أو منظمة دولية، أما أعمال الأفراد العاديين والتي ينشأ عنها مسؤولية دولية فإن الدولة تسأل عنها في حدود وبشروط معينة، والدولة كشخص معنوي لا تستطيع أن تتصرف من الناحية المادية بذاتها، وبالتالي فإن هذا السلوك يسند إلى الدولة متى كان صادراً من فرد أو جهاز جماعي يمثلها ويتصرف بهذه الصفة وفقاً للاختصاصات التي يخولها له القانون الداخلي للدولة المعنية) ، وقد استقر الفقه على أن تلك التصرفات التي يأتيها ممثلو الشخص الدولي والذي يمنحه قانونها الداخلي أو نظامها الأساسي هذه الصفة الرسمية، بمثابة تصرفات صادرة عن الشخص الدولي الذي منحهم هذه الصفة طالما كانوا عند ممارستهم للفعل غير المشروع متمتعين بتلك الصفة فالعلاقة التي تسند على أساسها أعمال موظفي الدولة إلى دولهم هي علاقة التبعية الإدارية باعتبارهم أعضاء في الجهاز الإداري للدولة، ولا عبرة هنا بكون الجهاز ينتمي إلى أي من السلطات في الدولة سواء كانت تشريعية أم تنفيذية أم قضائية، فالأفعال غير المشروعة الصادرة عن أعضاء تلك الأجهزة تنسب إلى دولهم أياً كانت طبيعة العلاقة الوظيفية التي يشغلها ودرجاتهم في السلم الإداري طالما تمت تصرفاتهم بهذه الصفة

وتفصيل ذلك فيما يلي

أولاً: مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية:

قد تترتب المسؤولية الدولية نتيجة الأعمال الصادرة عن السلطة التشريعية

: حالات تحمل الدولة المسؤولية عن أعمال السلطة التشريعية

- أ- أن تمتنع السلطة التشريعية عن اتخاذ اللازم لتنفيذ التزام دولي معين، كأن تتقاعس عن إصدار تشريع يلزم لتنفيذ اتفاقية دولية.
- ب- أن تتخذ السلطة التشريعية عملاً يتنافى مع مقتضيات التزام دولي، ومثال ذلك أن تصدر تشريعاً يتعارض مع اتفاقية دولية التزمت بها الدولة.

ثانياً: مسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة القضائية

تسأل الدولة عن تصرفات سلطاتها القضائية شأنها في ذلك شأن باقي سلطات الدولة، ولا يجوز التذرع بأنها سلطة مستقلة للتهرب من المسؤولية الدولية

ثالثاً: مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التنفيذية

تسأل الدولة عن تصرفات جميع الهيئات والوحدات المكونة لسلطاتها التنفيذية سواء كانت عمل أو امتناع عن عمل إذا ما تسببت في ضرر لشخص دون آخر سواء كان هذا التصرف في حدود الاختصاص الوظيفي أو كان ينطوي على إساءة في استعمال السلطة طالما كانت النتيجة هي خرق التزام دولي

رابعاً: مسؤولية الدولة عن تصرفات الأفراد العاديين

الأصل أن الدولة لا تسأل عن تصرفات الأفراد العاديين التي يترتب عليها ضرر بالدول الأخرى أو برعاياها الأجانب، ومع ذلك تقوم مسؤولية الدولة عن تلك التصرفات في الحالتين التاليتين:

أ- إذا تصرف شخص أو جماعة بناء على تعليمات من الدولة أو بتوجيه منها وتحت رقابتها.

ب - عدم بذل الدولة العناية اللازمة لمنع الأفعال الضارة والصادرة عن الشخص أو الجماعة وثبتت مسؤولية الدولة على وجه الخصوص في حالة رفض الدولة البحث عن الجناة أو إهمالها في البحث عنهم إهمالاً جسيماً، أو إهمالها في تقديمهم إلى المحاكمة في حالة القبض عليهم، أو تسهيلها لهروبهم أو العفو عنهم بعد الحكم عليهم

القاعدة العامة هنا هي :

أن التصرف الوحيد الذي ينسب إلى الدولة هو التصرف الصادر عن أجهزتها، أو الأشخاص الذين تصرفوا بموجب تعليمات من أجهزتها أو بتحريض منها أو تحت رقابتها، أي بصفتهم وكلاء عنها.

خامساً : مسؤولية الدولة عن أفعال الثوار

يحكم أفعال الثوار والحركات التمردية من حيث المبدأ نفس القاعدة التي تحكم مسؤولية الدولة عن تصرفات الأفراد

سادساً : مساعدة دولة لأخرى في ارتكاب الفعل غير المشروع :

تثبت المسؤولية الدولية في حق الدولة التي تساعد دولة أخرى على ارتكاب فعل غير مشروع دولياً متى توافر فيها شرطان **الأول :** أن تقدم الدولة معونة أو مساعدة فعلية لدولة معتدية، وتثبت المسؤولية حتى لو كانت هذه المعونة أو المساعدة في حد ذاتها لا تشكل خرقاً لالتزام دولي

الثاني : إذا ثبت أنها قد قدمت ذلك المعونة أو المساعدة لارتكاب فعل غير مشروع دولياً قامت به الدولة المعتدية

سابعاً : مسؤولية المنظمات الدولية عن أنشطتها

تتمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية في حدود اختصاصها، وبالتالي فهي تعد أحد أشخاص القانون الدولي وتخاطب بأحكامه، وطبقاً للرأي الراجح: فإن المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية تخضع للأحكام العامة التي تنظم مسؤولية الدول، وبالتالي تسأل المنظمات الدولية عن أعمال موظفيها غير المشروعة وعن الأجهزة التي تتصرف باسمها

الشرط الثالث : من شروط المسؤولية الدولية: الضرر

يشترط لقيام المسؤولية الدولية أن يترتب على الفعل الدولي غير المشروع ضرر يلحق بأحد أشخاص القانون الدولي، فبدون الضرر تصبح المسؤولية الدولية أمراً يصعب وضعها موضع التنفيذ، فالضرر ركن رئيسي من أركان المسؤولية الدولية

أولاً: معنى الضرر

يقصد بالضرر المساس بحق أو مصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي ومثال ذلك أن تقوم سلطات إحدى الدول بالقبض على أحد رعايا دولة أخرى وإبداعه السجن دون جرم هنا تكون الدولة قد خالفت التزاماتها الدولية باحترام حد أدنى من الحقوق في تعاملاتها مع الأجانب وتحمل تبعه ذلك

انواع الضرر:

1-الضرر المباشر والضرر غير المباشر

استقر الفقه والقضاء على أن الضرر الذي يترتب المسؤولية الدولية يجب أن يكون ضرراً مباشراً، أو ضرراً غير مباشر وإن كانت التفرقة بين الضرر المباشر والضرر غير المباشر تصعب في بعض الأحيان وبصفة خاصة عندما يتراخى الضرر المباشر لبعض الوقت ويتحقق الضرر المباشر من خلال صورتين، هما ما لحق المضرور من خسارة ما فاتته من كسب، فالفعل غير المشروع قد يترتب إحدى الصورتين أو كليهما معاً، فوفاة شخص يؤدي إلى إحداث ضرر بمن يعولهم، وكذلك الأمر في احتجاز سفينة فإنه يؤدي ضياع الفرص الناتجة عن هذا الاحتجاز، والتي كان من الممكن أن تدر ربحاً معيناً ي مالكها، ولا يشترط تحديد مبلغ الكسب المتوقع على وجه الدقة، وإنما يكفي أن يبين جرى العادي للأمر أن هناك كسباً قد فات بسبب الفعل غير المشروع وبالرغم من صعوبة التفرقة بين الضرر المباشر والضرر غير المباشر، إلا أن اتفاقاً على أن الضرر المباشر هو الذي حدث نتيجة للفعل غير المشروع ويرتبط به بعلاقة سببية، أما الضرر غير المباشر فهو الضرر الذي ينتج عن سبب أجنبي بعيدا الواقعة أو الفعل غير المشروع، أو ينشأ من خلال وسيط يربط بينه وبين الواقعة المشروعة

2-الضرر الفردي والضرر الجماعي

يكون الضرر فردي: عندما يأتي من دولة واحدو نظرا لأن العلاقات الدولية المعاصرة قد تنطوي على عدة علاقات متعددة الأطراف ف يقع ضرر جماعي هنا ، وبالتالي يمكن أن تتضرر عدة دول من الفعل غير المشروع دوليا، فانه برد لأي من الدول المضرورة أن تدعى مسؤولية الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع كما يمكن أن يكون هناك دولة واحدة مضرورة تجاه عدة دول اشتركت في الفعل غير المشروع دوليا، وهنا يكون لتلك الدولة الاحتجاج امام جميع الدول المسؤولة عن الفراء والمطالبة بإصلاح الضرر، فتتولى حينئذ على كل دولة من الدول المتسببة في الضرر بإصلاح الضرر بأكمله، ويمكنها بعد ذلك الرجوع على باقي الدول المسؤولة الأخرى ويشترط في هذه الحالة عدم ازدواج التعويض، بمعنى عدم حصول الدولة المضرورة على أكثر من تعويض عن نفس الضرر من أكثر من دولة

س10: من موانع المسؤولية الدولية القوه القاهرة و حالة الضرورة قارن بينهما

أن تكون فجائية وغير متوقعة	ألا يكون هناك دخل لإرادة الشخص الدولي في حدوثها
أن تكون استحالة التنفيذ مترتبة عليها "القوة القاهرة"	ألا يكون سلوك الشخص الدولي هو الذي أدى إلى استحالة التنفيذ

تعريفات

المطلوب	حالة الضرورة	القوة القاهرة
التعريف	هي الظروف التي لا يستحيل معها تنفيذ الالتزامات الدولية ، وانما تجعله فقط امراً صعباً وبالغ المشقة مثل : حدوث اضطرابات داخلية أو أزمات اقتصادية ف هذه الحالات قد تجعل الدول لا تؤدي التزاماتها لفترة معينة	هي مجموعة من الظروف المفاجئة التي تمر بها الدولة و تؤدي الي عدم الالتزام بالقواعد القانونية الدولية فلا يعد ارتكابها فعلاً مخالفاً لالتزاماتها الدولية موجباً للمسئولية
الخصائص	1. الا يشكل إخلال الدولة في حالة الضرورة إخلالاً ب قاعدة أمره من قواعد القانون الدولي العام 2. الا تكون الدولة قد أسهمت من خلال سلوكياتها في قيام حالة الضرورة 3. الا يؤدي تصرف الدولة الي إخلال جسيم بمصالح الدولة التي يعود اليها الالتزام 4. ان يكون التصرف التي تقوم بها الدولة هو السبيل الوحيد الذي لا بديل له لحماية أحد المصالح الضرورية من خطر عظيم	1. ان تكون فجائيه وغير متوقعه . 2. الا يكون هناك دخل لإرادة الشخص الدولي في حدوثها . 3. ان تكون استحالة التنفيذ مترتبة عليها "القوة القاهرة" 4. الا يكون سلوك الشخص الدولي هو الذي الي الي استحالة التنفيذ

س13:وضح الحصانات و الامتيازات المقررة ل رئيس الدولة عند زيارته لدولة أخرى؟

شرح جميع المواد القانونية
لكلية الحقوق و القانون

الحصانات والامتيازات المقررة لرئيس الدولة؟
إذا كان الدستور الوطني هو الذي يحدد الاختصاصات الدولية لرئيس الدولة فإن القانون الدولي هو الذي يحدد ما يتمتع به رئيس الدولة من حصانات و امتيازات في المجال الدولي، وقد استقر العرف الدولي على إعطاء رئيس الدولة مجموعة من الحصانات والامتيازات في حال وجوده في إقليم دولة أجنبية، على أساس أن رئيس الدولة هو الممثل الأصيل لدولته في النطاق الدولي، ورمز ما للدولة من سيادة في مواجهة الدول الأخرى

الحصانة الاولى من حصانات رئيس الدولة : حرمة الذات و المسكن

بالنسبة لي حركة الذات : على السلطات المحلية للدولة المتواجد بإقليمها رئيس دولة أجنبية، أن توفر لشخصه الحماية وعدم التعرض له بالقبض عليه أو حجزه لأي سبب من الأسباب، عنف يمكن أن يوجه ضده من الأفراد، وتمنع أي تصرف يؤدي

إلى الإخلال باعتباره أو يחדش شعوره أو يمس كبرياءه، وعلى هذه السلطات أن تعامله وحمايته من أي بالاحترام والرعاية اللاتقة بمركزه

بالنسبة لحرمة المسكن: فإنه يجب على السلطات المحلية عدم دخول مسكن الرئيس أو اتخاذ أي إجراء فيه لأي سبب كان إلا بإذن منه أو بناء على طلبه، باستثناء حالة الضرورة التي قد تبيح دخول المنزل الذي يقيم فيه، كما لو كان هناك حريق جريمة على وشك الوقوع، بحيث يعد التدخل السريع دون انتظار موافقة الرئيس أمر ضروري لإنقاذ حياته وحياته من معه في السكن.

الحصانة الثانية من حصانات رئيس الدولة :الإعفاء من الخضوع للقضاء الإقليمي

مقتضى الإعفاء من الخضوع للقضاء الإقليمي عدم خضوع رئيس الدولة حال تواجده في إقليم دولة أجنبية لمحاكم تلك الدولة. الجنائي والقضاء المدني إلا أنه يفرق في هذا الشأن بين القضاء

(أ) القضاء الجنائي:

يعتبر إعفاء رئيس الدولة من الخضوع للقضاء الجنائي للدول الأجنبية إعفاء مطلقاً لا يحتمل أي استثناء، إلا أن هذا الإعفاء لا يمنع السلطات المحلية من اتخاذ إجراءات الأمن اللازمة. وليس للدولة الأجنبية إخضاعه لمحاكمها الجنائية في حالة ارتكابه أثناء تواجده في إقليمها عملاً مخالفاً لقانونها الجنائي، وكل ما تملكه من حق في

هو إنهاء زيارته لها هذا الشأن

(ب) القضاء المدني

لا خلاف حول تمتع رئيس الدولة بالإعفاء من الخضوع للقضاء المدني بالنسبة للأعمال والتصرفات التي يأتيها رئيس الدولة إلا أن الخلاف ثار حول الأعمال والتصرفات الخاصة التي يأتيها رئيس الدولة بصفته الشخصية، باعتباره ممثلاً أعلى لدولته وذهبت الآراء في هذا الشأن مذاهب شتى، يمكن إجمالها فيما يلي

الرأي الأول: يفرق بين كونه مدعياً أو مدعى عليه ، ففي الحالة الأولى لا تسري الحصانة لأن رفعة الدعوى يعد تنازلاً صريحاً عن الحصانة، أما إذا كان مدعى عليه فإن القضاء الأجنبي يقضى عادة بعدم الاختصاص، إلا إذا قبل الرئيس اختصاص المحكمة

الرأي الثاني: يفرق بين رفع الدعوى على رئيس الدولة أثناء تواجده في إقليم الدولة الأجنبية وبين رفعها بعد عودته إلى إقليم دولته حيث تسري الحصانة في الحالة الأولى دون الثانية

الرأي الثالث: يرى أن الرئيس يتمتع بالحصانة بالنسبة لأعماله الخاصة بصفة مطلقة،

الرأي الرابع: ويرى أن الحصانة لا تسري بالنسبة للأعمال الخاصة التي يأتيها رؤساء الدول بصفة مطلقة

الرأي الخامس: وهو ما قرره مجمع القانون الدولي في اجتماعه عام ١٨٩٢١م من أن الحصانة بالنسبة للقضاء المدني تسري : بالنسبة لرؤساء الدول الأجنبية إلا في الحالات الاتية :

1-بالنسبة للدعاوى العقارية، وبالنسبة للدعاوى المتعلقة بمنقولات موجودة في إقليم الدولة

2- بالنسبة للدعاوى الخاصة بتركات مفتوحة على إقليم الدولة يشترك فيها حكومات أو رؤساء دول أجنبية بوصفهم ورثة أو موصى له

3- في حالة قبول الرئيس الأجنبي اختياريا اختصاص القضاء الإقليم

4- بالنسبة لدعاوى التعويضات المستحقة نتيجة ارتكاب الرئيس لفعل ضار في إقليم دولة أجنبية، ولكن لا تقبل دعاوى التعويضات عن الأضرار الناتجة عن عمل من أعمال السيادة التي يأتيها الرئيس بصفته الرسمية

الحصانه الثالثه من حصانات رئيس الدوله :الإعفاء من الضرائب والرسوم حصانات اته رانه رئيس الدوله

يعفى رؤساء الدول من دفع كافة الضرائب الشخصية والمباشرة، كما يعفون من دفع الرسوم الجمركية على أمتعتهم الخاصة ولا يجوز تفتيش حقائبهم أو أمتعتهم كما تجرى الدول على إعفائهم - على سبيل المجاملة - من دفع الرسوم المستحقة مقابل خدمات فعلية تقوم بها الدولة المضيفة كالكهرباء والمياه.

- من امتيازات رئيس الدوله :استقبال رئيس الدوله

وأیضا من الامتيازات التي يتمتع بها رئيس الدوله

تجرى الدول في تعاملها على استقبال رؤساء الدول في اقاليمها وفقا لمراسم خاصة تنطوي على الاحترام والإجلال كقيام رئيس الدولة المضيفة باستقباله وتوديع بولية بنفس واستعراض حرس الشرف وغير ذلك من مظاهر الحفاوة والتكريم

س14:وضح الحصانات و الامتيازات المقرره ل مقر البعثة

1:حرمة مقر البعثة :

يتمتع مقر البعثة بالحصانات التامة التي تشمل مبنى البعثة والفنار المحيط به وملحقاته الأخرى كالحديقة والجراح، وتمتد الحصانة إلى كل ما يوجد في مباني البعثة من أثاث وخلافة وتفرض حصانة مقر البعثة على عائق الدولة الموفد لديها التزامين أحدهما سلبي والثاني اجابي

(ويتمثل الالتزام السلبي) : في امتناع سلطات الدولة الموفد لديها عن دخول دار البعثة لاتخاذ أي إجراء رسمي أيا كان إلا بإذن رئيس البعثة , الا أنه يستثنى من حظر دخول السلطات المحلية مقر البعثة حالة الضرورة كما لو شب حريق في دار البعثة يتطلب سرعه تدخل رجال الإطفاء.

ففي مثل هذه الحالات لا يسمح الوقت بالحصول على إذن مسبق قبل دخول مقر البعثة، وانتظار الحصول على هذا الإذن قد يؤدي إلى أضرار جسيمة

(أما الشق الايجابي) : ف يتمثل في اتخاذ هذه الدولة كافة الوسائل والإجراءات الكفيلة بحماية مبنى البعثة ضد أي اعتداء أو اقتحام أو تخريب، وكذلك ضد أي تصرف من شأنه المساس بأمن البعثة أو الحط من كرامتها.

:وتبرز هذه الإجراءات في

1-وضع حراسة خاصة على مقر البعثة

2-منع وإبعاد المظاهرات بالقرب منها

3-حظر الدعاية المضادة التي قد تؤدي إلى تأجيج المشاعر ضد البعثة.

2-حرمة المحفوظات والوثائق

تقرر المادة ٢٤ من اتفاقية فينا ان المحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت ة حالة الضرورة كما لو شر داينما كانت ".
فالنص بهذه الصياغة يسبغ على محفوظات البعثة ووثائقها حرمة مطلقة ومستقلة عن حصانة الأمكنة التي توجد فيها، سواء كانت في مقر البعثة أو في مكان آخر

2-حق الملجأ الدبلوماسي

يفرق في هذا الشأن بين لجوء المجرمين العاديين إلى مقر البعثة الدبلوماسية وبين

-المجرمين السياسيين و المجرمين العاديين

المجرمون العاديون:

لا يجوز للبعثة بأى حال إيواء المجرمين العاديين في مقر البعثة، وإذا حدث ولها مجرم عادي إلى دار البعثة كان على رئيس البعثة إخطار السلطات المحلية بذلك، ويقوم رئيس البعثة بتسليم هذا الشخص إلينا مني طلب منه ذلك

-المجرمون السياسيون

ان ايواء المجرمين السياسيين لا يعتبر هو الآخرحقا لدور البعثات الدبلوماسية لأن إعطاء البعثات حق إيواء الأفراد الهاربين .
سواء كانوا مرتكبي جرائم عادية أو سياسية يتعارض مع ممارسة الدولة الموفد لديها . لسيادتها علي الأشخاص الخاضعين
لسلطانها عند إخلالهم بنظمها أو قوانينها، وليس ذلك من الأغراض التي تدخل في مهام البعثة الدبلوماسية، إلا أن روح العطف
التي كان يبديها الرأي العام تجاه المجرمين السياسيين، منذ قيام الحركات التحريرية في مختلف البلاد دفعت إلي التسامح في
شان إيوائهم حماية لهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها

-وعلى أية حال يخضع حق اللجوء السياسي للشروط التالية:

شروط حق اللجوء السياسي

1-لا يقبل اللجوء السياسي إلا في حالات الضرورة القصوى.

2- على المبعوث الدبلوماسي أن يخبر فوراً السلطات المحلية أو الدولة التي إليها اللجوء

3 -يحق لحكومته اللجوء أن تطلب مغادرته في أقرب وقت ويحق للممثل الدبلوماسي أن يطلب الضمانات لتأمين خروج اللجوء من البلاد بسلام

4-يحظر على اللجوء السياسي القيام خلال فترة التجائه بأعمال تخل بالأمن العام

-من الامتيازات المقرره ل مقر البعثة:

الاعفاء من الضرائب والرسوم

يعفى مقر البعثة الدبلوماسية من كافة الضرائب والرسوم العامة والإقليمية البلدية، سواء كان مقر البعثة مملوكا لها أو مستأجرا إلا ما كان من هذه الضرائب والرسوم مقابل خدمات فعلية كالمياه والكهرباء

استعمال العلم والشعار

للدولة الموفدة أن ترفع علمها وشعارها على مباني البعثة ومسكن رئيسها ووسائل انتقاله

س15: اشرح بالتفصيل المناسب حصانات و امتيازات اعضاء البعثات الدبلوماسية "هام جداً"

أولاً: حرمة الذات والمسكن

(أ) **حرمة ذات المبعوث:** تعتبر حرمة شخص المبعوث من اقدم الحصانات الدبلوماسية وتعتبر بقر الحصانات المقررة لأعضاء البعثة متفرعة عن حصانة ذاته، وقد نصت المادة ٢٩ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦١ ، على أن الشخص المبعوث حرمة بحيث لا يجوز القبض عليه حظه لأي سبب من الأسباب وعلى الدولة الموفدة لديها أن تعامله باحترام اللازم له

(ب) **حرمة المسكن:** يتمتع المسكن الخاص للمبعوث الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية التي يتمتع بها مقر البعثة الدبلوماسية وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته وأملاكه ولا تقتصر الحماية على المسكن الأصلي للمبعوث، وإنما تشمل أيضاً مسكنه المؤقت في المصيف أو الريف إن كان له مثل هذا المسكن المؤقت

الشرح لجميع المواد القانونية
لكليه الشريعة و القانون

ثانياً: الحصانة القضائية

1- الحصانة من الخضوع للقضاء الجنائي

تعتبر حصانة المبعوث الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الجنائي في الدولة الموفدة ولديها حصانة مطلقة، بحيث لا يخضع لهذا القضاء بالنسبة لأي جريمة يرتكبها، سواء كانت جنائيات أو جنح أو مخالفات، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء قضائي ضده من قبض وتحقيق وتوجيه اتهام ومحاكمة، وليس معنى ذلك إفلاته من المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها، إذ أن عدم خضوعه لقضاء الدولة الموفدة لديها، لا يحول دون محاكمته ومعاقبته امام محاكم دولته الدولة الموفدة عن الجرائم والأفعال التي يتمتع على قضاء الدولة الموفدة لديها النظر فيها بسبب الحصانة القضائية. وتقوم الدولة الموفدة لديها بتبليغ دولته بالأمر، ولها أن تعتبره شخصا غير مرعوب فيه وتطلب استدعائه، وبالنسبة للجرائم الخطيرة يحق لها أن تطرده فوراً

2- الحصانة من الخضوع للقضاء المدني

نصت المادة ٣١/١ من اتفاقية فينا على أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية المدنية والإدارية باستثناء المسائل الآتية

(أ) الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في أراضي الدولة الموفد لديها إذا كانت هذه العقارات غير لأعمال البعثة الرسمية مخصصة

(ب) الدعاوى الخاصة بالميراث التي تتصل بالمبعوث الدبلوماسي نفسه باعتباره منفذاً أو مديراً أو وارثاً أو موصى له

(ج) الدعاوى المتعلقة بالنشاط المهني أو التجاري يقوم به المبعوث الدبلوماسي في الدولة الموفد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية

- ما حكم تنازل المبعوث الدبلوماسي عن الحصانات و الامتيازات المقرره له ؟

لا يملك كقاعدة عامة، التنازل عن الحصانة الخضوع بالتالي لقضاء الدولة الموفد لديها، إلا بموافقة دولته بشرط أن تكون موافقتها صريحة

- ما حكم ان يدلي البعوث الدبلوماسي به شهادته؟

يترتب على تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية جنائية ومدنية عدم جواز إجباره على الحضور امام القضاء الإقليمي للدولة الموفد لديها لأداء الشهادة

ثالثاً: الإعفاءات المالية:

نصت المادة ٣٤ من اتفاقية فينا لعام ١٩٦١ على أن يعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم الشخصية والعينية العامة والمحلية والبلدية، باستثناء الضرائب والرسوم الآتية التي يلتزمون بدفعها

(أ) الضرائب غير المباشرة المندمجة في أثمان السلع والخدمات

س16:وضح اسباب انتهاء البعثات الدبلوماسية مع بيان الاثر المترتب على ذلك؟؟

1-الاستدعاء: تنتهي مهمة المبعوث الدبلوماسي باستدعاء دولته له، وقد يكون لوفاته او الاستدعاء لتعيينه في منصب آخر أو إحالته إلى المعاش أو استقالته أو فصله، وقد يكون الاستدعاء بناءً على طلب الدولة الموفد لديها، إذا أساء المبعوث التصرف بحيث يعتبر وجوده خطراً على أمن وسلامة الدولة الموفد لديها.

2-التكليف بمغادرة الإقليم: تنتهي مهمة المبعوث الدبلوماسي إذا كلفته الدولة الموفد لديها بمغادرة إقليمها أو طردته منه في حالة ما إذا وقع منه خطر على أمنها وسلامتها، وفي هذه الحالة تعطيها الدولة الموفد لديها تأشيرته خروج على جواز سفره، وتطلب منه مغادرة إقليمها خلال مدة تحدده له دون أن تنتظر استدعاءه

3- وفاة رئيس الدولة الموفدة أو الموفد لديها: بالنسبة للدول ذات النظام الملكي إذا كان المبعوث من درجة السفير أو الوزير المفوض ولا تنتهي المهمة الدبلوماسية بوفاة رئيس الدولة (في النظام الملكي) وإنما يلزم فقط تقديم أوراق اعتماد جديدة دون أن يؤثر ذلك في أسبقية المبعوثين

أما إذا كان رئيس الدولة منتخبا - كما هو الحال في الدول الجمهورية - فالغالب أنه لا ضرورة لتقديم أوراق اعتماد جديدة في حال حلول غيره محله، سواء كان ذلك لوفاته أو لاستقالته أو لانتهاء مدة رئاسته

4- ترقية رئيس البعثة إلى مرتبة أعلى: إذا رقى رئيس البعثة الدبلوماسية لمرتبة أعلى من المرتبة التي يشغلها مع بقاءه في نفس الدولة فإن ذلك يؤدي إلى انتهاء مهمته الدبلوماسية، لما يترتب على الترقية من ضرورة تقديم أوراق اعتماد جديدة وفقا لمرتبته

5- تغيير نظام الحكم في إحدى الدولتين (الموفدة أو الموفد إليها) نتيجة ثورة أو انقلاب : إذا تغير نظام الحكم نتيجة ثورة أو انقلاب، فإنه يلزم لاستمرار العلاقات الدبلوماسية بينها وبين الدول الأخرى اعتراف الدول الأخرى بنظام الحكم الجديد، الراجح أن تغيير نظام الحكم عن طريق الثورة أو الانقلاب، لا يؤدي إلى إنهاء المهمة الدبلوماسية، وإنما يلزم تقديم أوراق اعتماد جديدة باسم رئيس الدولة الجديد.

6- وفاة الممثل الدبلوماسي: تنتهي مهمة الدبلوماسي بوفاته، ويتمتع أفراد أسرته بالحصانات والامتيازات على النحو السالف شرحه

7- الحرب: إذا كانت الحرب بين دولتين تتبادلان التمثيل الدبلوماسي، فإن مهمة البعث الأثار الدبلوماسية لكل منهما لدى الأخرى تنتهي

8- انقضاء الشخصية الدولية لإحدى الدولتين: إذا انقضت الشخصية الدولية للدولة الموفدة أو الموفد لديها فإن مهمة البعثة الدبلوماسية تنتهي كلية

9- قطع العلاقات الدبلوماسية: يعتبر قطع العلاقات الدبلوماسية من أخطر الإجراءات التي تقدم عليها الدول نتيجة لتوتر العلاقات بينها، إذ أنه ينهي العلاقات الودية التي كانت قائمة بين الدولتين المعنيتين
الآثار المترتبة على انتهاء مهمة البعثة الدبلوماسية

لا تنتهي الحصانات والامتيازات المقررة للبعثة الدبلوماسية فور انتهاء مهمتها وإنما تستمر بعد ذلك لمدة تكفي لتصفية أعمالها وتبدير شيخون المبعوثين وعودتهم إلى بلادهم على النحو السالف ذكره -عند الكلام عن نطاق سريان الحصانات والامتيازات من حيث الزمان - وتظل دار البعثة وموجوداتها متمتعة بالحصانة المقررة لها على الرغم من انتهاء مهمة البعثة، ولا يجوز التعرض لها بأي حال من الأحوال مهما طال مدة قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولة الموجود فيها مقر البعثة والدولة صاحبة المقر. وقد نصت المادة ٤٥ من اتفاقية فينا على أنه " في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو إذا ما استدعت بعثة بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة

(أ) تلتزم الدولة الموفد لديها حتى في حالة نزاع مسلح أن تحترم وتحمي مباني البعثة وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها.

(ب) يجوز للدولة الموفدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها، وما يوجد فيها من منقولات ومحفوفات، إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة الموفد لديها

(ج) يجوز للدولة الموفدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة الموفد لديها

س17:؟: وضف مهماف البعثاف القنصلية ووافباتها؟؟:

مهام البعثاف القنصلية ووافباتها:

- 1 -حماية مصالح الدولة الموفدة ومصالح رعاياها - أفراداف أو هيئات في الدراية الموف إليها في الحدود التي يسمح بها القانون الدولي
- 2-التعرف جميع الطرق المشروعة عن الأحوال التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية في الدولة الموفد إليها وإرسال تقاريرها المتعلقة بهذه المسائل إلى الدولة الموفدة، وتقديم المعلومات اللازمة لمن طلبها من الأشخاص
- 3-العمل على تنمية العلاقات التجارة والاقتصادية والثقافية والعلمية بن الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها وتوثيق علاقات الصداقة بينهما
- 4إصدار الجوازات ووثائق أسفر لرعايا الدولة الموفدة ومنح تأشيرات الدفول للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى الدولة الموفدة
- 5-تقديم العون والمساعدة لرعايا الدولة الموفدة أفراداف هيئات وظائف التصلي
- 6-العمل كموثق : ثق للعقود ومسجل للأحوال المدنية وممارسة بعض الاختصاصات ذات الطبعة الإدارية، ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة الموفد إليها
- 7 - حماية مصالح رعايا الدولة الموفدة - أفراداف أو هيئات فى مسائل الميراث في أراضي الدولة الموفد إليها طبقا لقوانين ولوائح هذه الدولة
- 8-حماية مصالح القصر وناقصي الأهلية من رعايا الدولة الموفدة حينما تكون الودية على هؤلاء واجبة، وذلك في حدود قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها.
- 9-تمثيل رعايا الدولة الموفدة أمام الحكام والسلطات الأفرى في الدولة الموفدة إليها في حالة ما إذا كان دلاء الأشخاص غير قادرين على الدفاع على حقوقهم ومصالحهم، بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر، بحي ، يكون هذا التمثيل في إطار قوانين الدولة الموفد إليها وطبقا للإجراءات والتقاليد المتبعة فيها.
- 10 -تقديم المستندات القضائية أو التنفيذية والقيام بالإنابات القضائية وذلك بالتطبيق للاتفاقيات الدولية النافذة، وفى حالة عدم وجود اتفاقات من هذا النوع يتم تقديم المستندات وفقا لقوانين الدولة الموفد إليها.
- 11 -ممارسة حق الرقابة والتفتيش المقررة للقناصل في قوانين ولوائح الدولة الموفدة على سفن الملاحة البحرية والنهرية التابعة للدولة الموفدة، وعلى الطائرات المسجلة في هذه الدولة، وكذلك على طاقم هذه السفن والطائرات.

12 -تقديم المساعدات للسفن والطائرات التابعة للدولة الموفدة ولطاقم هذه السفن والطائرات، وتلقى التقارير المتعلقة بالرحلات وفحص أوراقها والتأشير عليها، وإجراء التحقيق بشأن الأحداث التي تطرأ أثناء رحلتها، وذلك دون إحلال بحقوق وسلطات الدولة الموفد إليها وتسوية جميع أنواع الخلافات الناشئة بين الربان والطاقم بقدر ما تسمح به قوانين ولوائح الدولة الموفدة.

13 -ممارسة جميع الأعمال الأخرى التي تكلف الدولة الموفدة بعثاتها القنصلية بأدائها بشرط ألا تتعارض مع قوانين الدولة الموفد إليها، وألا تعترض عليها تلك الدولة، كما تمارس كافة الأعمال التي ورد ذكرها في أي اتفاقية مبرمة بين الدولة الموفدة وسالت محمد بلده والدولة الموفد إليها.

ويجوز للدولة الموفدة أن تكلف بعثتها القنصلية القائمة في دولة ما بممارسة الوظائف القنصلية في دولة أخرى، بشرط موافقة الدول المعنية كما يجوز للبعثة القنصلية أن تمارس الوظائف القنصلية في الدولة الموفد إليها لحساب دولة ثالثة بشرط موافقة الدولة الموفد إليها على ذلك

واجبات الممثلين القنصليين :-

أوردت المادة الخامسة والخمسين من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية واجبات الممثلين القنصليين، وهي لا تختلف عن واجبات المبعوثين الدبلوماسيين التي سلف ذكرها. وتتخلص هذه الواجبات في ضرورة احترام قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها، وعدم احترام التدخل في شئونها الداخلية، وعدم استعمال مباني القنصلية على أي وجه لا يتفق مع ممارسة الأعمال القنصلية قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها يقتضي من الممثل القنصلي ألا يتصل - عند ممارسته لوظائفه بالسلطات المركزية للدولة الموفد إليها، إلا عن طريق الممثل الدبلوماسي لدولته لدى هذه الدولة، ما لم يكن اتصاله بالسلطات المركزية في الدولة الموفد إليها تجيزه قوانينها ولوائحها، أو كانت هناك اتفاقات دولية بين الدولتين تقضى به، وذلك في إطار هذه الحدود التي تسمح بها القوانين الوطنية للدولة الموفد إليها أو الاتفاقيات الدولية السارية. وفي غير ذلك لا يكون اتصاله إلا بالسلطات المحلية المختصة في دائرة اختصاصه، وذلك في كل ما يتعلق بأدائه لوظائفه

س17: بين المقصود بالمياه الداخلية، ثم اشرح النظام القانوني لها ؟؟ "هام

المياه الداخلية :-

جرت عادة شراح القانون الدولي العام على أن يطلقوا اصطلاح المياه الداخلية على اي مياه تتغلغل داخل إقليم الدولة وهي تشمل عادة الموانئ والخلجان والمضايق والأرخبيلات والبحيرات المغلقة والقنوات البحرية والأنهار ، والمياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس الذي يقاس منه البحر الإقليمي، وهذا هو المعنى القانوني للمياه الداخلية. أما المعنى الجغرافي للمياه الداخلية فهو أقل من حيث مداه لأنه يقصر المياه الداخلية على تلك المياه التي تحيط بها الأرض من كل جوانبها كالبحر الميت مثلاً أو هي تلك المياه التي تتواجد داخل الإقليم البري للدولة

النظام القانوني للمياه الداخلية:-

لم تكن مسألة حدود ولاية الدولة واختصاصها في مياهها الداخلية محل تفصيل في اتفاقيات قانون البحار، وذلك نظراً لاستقرار العرف الدولي، على أن هذه المياه تشكل جزءاً لا يتجزأ من الإقليم البري للدولة، تمارس عليه سيادة كاملة تمكنها من تطبيق

وقوانينها ضد السفن الأجنبية ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك أنظمتها وتعتبر المياه الداخلية وما تشمله من قاع البحر وما تحت القاع، جزءاً لا يتجزأ من إقليم الدولة البري يخضع لسيادتها التامة، تسري عليه تقريباً كل أوجه النظام القانوني الجلسة وتمارس بشأنه الاختصاصات الداخلية الإدارية والتشريعية والقضائية، كما نصت على ذلك المادة الخامسة من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي لعام ١٩٥٨ والمادة الثامنة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ ، وكقاعدة عامة لا تتمتع سفن الدول الأجنبية بحق المرور البري في هذه المياه، وإن كان يرد على هذه القاعدة استثناء واحد، فحيث ترسم خطوط أساس مستقيمة على طول ساحل به انبعاث عميق بالشكل الذي يؤدي إلى إدخال مساحات بحرية في المياه الداخلية للدولة، رغم أنها لم تكن كذلك من قبل، فإنه ليس من حق الدولة الساحلية أن تنكر وجود هذا الحق.

س19وضح ما المقصود بالبحر الإقليمي؟! أو تكلم عن المرور البري ووضح معنى البراءة واذكر بالتفصيل حقوق الدول الساحلية وواجباتها (مهم جداً جداً)!؟

المقصود بالبحر الإقليمي

فالبحر الإقليمي هو عبارة عن الحزام البحري المتاخم الشواطئ الدولة ومياهها الداخلية وهو الجزء المحصور بين الشواطئ والمياه الداخلية من ناحية، وأعلى البحار من الناحية الأخرى، ويخضع البحر الإقليمي لسيادة الدولة الكاملة باعتباره امتداداً لإقليمها البري

المرور البري في البحر الإقليمي :

يعتبر حق المرور البري للسفن الأجنبية في البحر الإقليمي للدولة حق يجمع عليه من قبل الفقه والقضاء الدوليين وكذلك الممارسات الدولية المتعاقبة، وقد ورد النص عليه في عدد من الاتفاقيات الدولية كقيد على سيادة الدولة على بحرها الإقليمي، وتتمتع سفن جميع الدول بهذا الحق سواء كانت دولاً ساحلية أو غير ساحلية، شريطة أن لا يكون هذا المرور مخالفاً بأمن الدولة الساحلية أو مضرراً بمصالحها.

الدكتور / ياسمين حسن
مدرس مسوحات القانون
لكليه الحقوق و القانون

والمرور هو كما جاء بالمادة ١٨ من اتفاقية سنة ١٩٨٢ لقانون البحار:-

1-المرور يعنى الملاحة خلال البحر الإقليمي لغرض:

أ- اجتياز هذا البحر دون دخول المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو في مرفق مينائي يقع خارج المياه الداخلية

ب - أو التوجه إلى المياه الداخلية أو منها التوقف في أحد هذه المراسي أو الموانئ المينائية أو مغادرته.

2-يكون المرور متواصلاً وسريعاً، ومع هذا فإن المرور يشتمل على التوقف والرسو، ولكن بقدر ما يكون هذا التوقف والرسو من مقتضيات الملاحة العادية، أو ستلزمها قوه قاهرة، أو حالة شدة، أو حين يكونان لغرض تقديم المساعدة إلى أشخاص أو سفن أو طائرات في حالة خطر أو شدة.

• و يعنى المرور البري كما ورد في المادة ١٩ من نفس الاتفاقية ما يلي

1- يكون المرور بريئاً ما دام لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها ويتم هذا المرور بالموافقة لهذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي الأخرى.

٢ - يعتبر مرور سفينة أجنبية ضاراً بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها إذا قامت السفينة أثناء وجودها في البحر الإقليمي بأي من الأنشطة التالية

أ- أي تهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة للدولة الساحلية أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي صورة أخرى بالمخافة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة

ب - أي مناورة أو تدريب بأسلحة من أي نوع

ج - أي عمل يهدف إلى جمع المعلومات تضر بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها

د- إطلاق أي طائرة أو إنزالها أو تحميلها

هـ - إطلاق أي جهاز عسكري أو إنزاله أو تحميله

و - تحميل أو إنزال أي سلعة أو عملية أو شخص خلافاً لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة

ز - أي عمل من أعمال التلوث المقصود والخطير المخالف لهذه الاتفاقية

ح- أي من أنشطة صيد السمك

ط- القيام بأنشطة بحث أو مسح

ك - أي فعل يهدف إلى التدخل في عمل أي من شبكات المواصلات أو من المرافق أو

المنشآت الأخرى للدول الساحلية.ل - أي نشاط آخر ليست له علاقة مباشرة بالمرور

الدكتور / ياسمين حسن

لجميع المواد القانونية

لكلية الحقوق و القانون

حقوق الدولة الساحلية بشأن المرور البري

للدولة الساحلية مجموعة من الحقوق بشأن المرور البري عبر بحرها الإقليمي

تتمثل في الآتي

1-تنظيم المرور البري

بالنسبة لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية المتعلقة بالمرور البري، فإن الدولة الساحلية لها أن تعتمد طبقاً لأحكام اتفاقية قانون البحار لسنة ١٩٨٢ وغيرها من قواعد القانون الدولي قوانين وأنظمة بشأن المرور البري عبر البحر الإقليمي تتناول الأمور التالية كلها أو بعضها

أ- سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري

ب - حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية وغير ذلك من المرافق أو المنشآت

ج- حماية الكابلات وخطوط الأنابيب

د- حفظ الموارد الحية للبحر

هـ- منع خرق قوانين و أنظمة الدول الساحلية المتعلقة بمصائد الأسماك

و - الحفاظ على بيئة الدولة الساحلية ومنع تلوثها وخفضه والسيطرة عليه

ز - البحث العلمي البحري و أعمال المسح الهيدروغرافية

ح - منع خرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة

2- تعيين ممرات بحرية لممارسة حق المرور البريء

الحق الثاني من حقوق الدولة الساحلية

وبالنسبة للممرات البحرية ونظم تقسيم حركة المرور في البحر الإقليمي، فإن للدولة الساحلية كلما اقتضت سلامة الملاحة ذلك، أن تفرض على السفن الأجنبية التي تمارس حق المرور البري خلال بحرها الإقليمي استخدام الممرات البحرية وإتباع نظم تقسيم حركة المرور التي قد تعينها أو تقررها لتنظيم مرور السفن ويجوز بصفة خاصة أن يفرض على الناقلات والسفن التي تعمل بالقوة النووية والسفن التي تحمل مواد نووية، أو غيرها من المواد والمنتجات ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية أن تقصر مرورها على تلك الممرات البحرية

ويجب على الدولة الساحلية أن تأخذ في اعتبارها عند تعيينها للممرات البحرية ونظام النظم تقسيم حركة المرور في بحرها الإقليمي ما يلي

الدكتور / ياسمين حسن
لشرح جميع المواد القانونية
لكلية الشريعة و القانون

توصيات المنظمات الدولية المختصة

أ- أي قنوات تستخدم عادة للملاحة البحرية

ب- المميزات الخاصة للسفن ولقنوات المرور

ج كثافة حركة المرور

كما أن على الدولة الساحلية ان تبين بوضوح حدود هذه الممرات البحرية، ونظم تقسيم حركة المرور في خرائط يعلن عنها الإعلان الواجب.

3-وقف المرور البريء

الحق الثالث من حقوق الدولة الساحلية

للدولة الساحلية وقف المرور البريء في بحرها الإقليمي إذا ما اقتضت الظروف ذلك، وفقا للضوابط التالية كما نصت على ذلك المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية الدولية لقانون البحار لعام 1982

أ- أن يكون وقف المرور مؤقتا

ب - ألا يكون هناك تمييز قانوني أو فعلي بين السفن الأجنبية

ج- أن يكون وقف المرور في قطاعات محددة من البحر الإقليمي

د - أن يكون وقف المرور ضروريا لحماية أمن الدولة الساحلية بما في ذلك المناورات بالأسلحة

د - ضرورة الإعلان عن هذا الإيقاف بطريقة كافية، ولا يسري الإيقاف قبل هذا الإعلان

واجبات الدولة الساحلية بشأن المرور البريء

من حيث واجبات الدولة الساحلية بالنسبة للمرور البريء كما قررت ذلك الاتفاقية العامة لقانون البحار، فإنها تتمثل فيما يلي

1-لا تعيق الدولة الساحلية المرور البريء للسفن الأجنبية عبر بحرها الإقليمي إلا وفقا لهذه الاتفاقية، وتمتنع بصورة خاصة عما يلي

أ- فرض شروط على السفن الأجنبية يكون أثرها العملي إنكار حق المرور البريء على تلك السفن أو الإخلال بها

ب - التمييز قانوناً أو فعلاً ضد سفن أي دولة أو ضد السفن التي تحمل بضائع إلى أي دولة أو منها أو لحسابها

2-على الدولة الساحلية أن تعلن الإعلان المناسب عن أي خطر على الملاحة تعلم بوجوده داخل بحرها الإقليمي

٣ -لا يجوز للدولة أن تفرض رسوما على السفن الأجنبية بمجرد مرورها خلال البحر الإقليمي

4-كما لا يجوز أن تفرض رسوما على سفينة أجنبية مارة بالبحر الإقليمي، إلا إذا كانت

هذه الرسوم مقابل خدمات محددة قدمت إلى السفينة وتجيء هذه الرسوم بدون تمييز

بالنسبة للدولة الساحلية لها حقوق حمايه ايضا وهي

1-للدولة الساحلية أن تتخذ في بحرها الإقليمي الخطوات اللازمة لمنع أي مرور لا يكون بريئاً

2-في حالة السفن المتوجة إلى المياه الداخلية أو التي تريد التوقف في مرفق مينائي خارج المياه الداخلية للدولة الساحلية، الحق أيضا في اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أي خرق للشرط التي يخضع لها دخول تلك السفن إلى المياه الداخلية أو توقفها في

3-للدولة الساحلية أن توقف مؤقتاً دون تمييز قانوناً أو فعلاً بين السفن الأجنبية العمل بالمرور البريء للسفن الأجنبية، في قطاعات يحدده من بحرها الإقليمي، إذا كان هذا الإيقاف ضروريا لحماية أمن تلك الدولة، بما في ذلك المناورات بالأسلحة، ولا يبدأ هذا الإيقاف إلا بعد أن يعلن عنه الإعلان الواجب

س20؟: اشرح بالتفصيل المناسب الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية ؟

تنقسم الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية الي قسمين:

1-الوسائل السياسية

2-الوسائل القضائية

واليك تفصيلاً مناسباً لهما

اولاً: الوسائل السياسية

قد يمكن حل المنازعات الدولية بالوسائل السياسية، وذلك إذا ما أمكن التقريب بين القضائية، فإن اختيار أحد وجهات نظر الدول المتنازعة، وتسعى الدول دائماً إلى حل النزاع أولاً بالوسائل السياسية

-مزايا الوسائل السياسية:-

- 1-تحررها غالباً من الشروط الشكلية والقواعد الموضوعية التي تنقيد بها الوسائل القضائية
 - 2-أن الحل الناتج عن تطبيقها عادة ما يكون حلاً توفيقياً أي يوفق بين مصالح كل الأطراف
 - 3-غالباً ما تصدر قرارات التسوية السياسية متضمنة خطوات وأساليب التنفيذ الدولة الصادر ضدها
 - 4-المرونة والسرعة في حسم النزاع وإصدار القرارات اللازمة لإنهاء المشكلة وتسوية النزاع، حيث لا يشترط في القائمين بها أية شروط خاصة
 - 5-ولذلك فإن نجاح الوسائل السياسية في تسوية النزاع بصورة عادلة من شأنه توفير الوقت والجهد والنفقات التي يتكبدها الأطراف في وسائل التسوية القضائية
- عيوب التسوية (الوسائل) السياسية:-

ولكن يعاب على التسوية السياسية أن أحد أطراف النزاع قد يخالفه، فلا يبقى أمام الطرف الآخر سوى اللجوء إلى القضاء الدولي للحصول على حكم ملزم بعدما أضاع وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً في التوصل إلى حل سياسي واليك توضيحاً بطرق الوسائل السياسية لتسوية المنازعات الدولية بالطريقة السلمية:-

أولاً - المفاوضة

يقصد بالمفاوضة: تبادل الرأي بين دولتين متنازعتين من أجل التوصل إلى تسوية النزاع القائم بينهما

• مزايا المفاوضة

والمفاوضة كإحدى طرق الوسائل السياسية لحل المنازعات الدولية تتميز بطبيعتها المرنة وقدرتها على حل كافة المنازعات وأمكانية استخدامها على وجه السرعة فور حدوث المنازعة مما يمنع تفاقمها وتهديدها

• عيوب المفوضة

- 1- أنها محدودة الفاعلية إذ يتوقف نجاحها على مزايا المتفاوضين والروح السائدة بينهم وموازن القوى لهما معا في
 - 2- أنها غير ملزمة لأطراف النزاع
 - 3- لا تترك مجالاً لتحديد الحقائق وبطريقة محايدة، ولا تعطي الفرصة لطرف ثالثة في ممارسة تأثير متوازن في المنازعة كما لا تمنع من إعادة إثارتها عندما يكون أحد الأطراف في موقف يسمح له بذلك
- وقد يكون الالتجاء إلى المفاوضة أمراً مفروضاً، ومن أمثلة ذلك المعاهدات التي تتضمن نصاً بذلك كشرط سابق على اللجوء للتحكيم أو القضاء

ثانياً- المساعي الحميدة

إذا لم يستطع أطراف النزاع حله من خلال المفاوضات المباشرة بينهم، في هذه الحالة قد يتدخل طرف ثالث بقصد تسويته، وذلك من خلال التقريب بينهم، وحثه إياهم على الدخول في مفاوضات حتى يمكن وضع حد له بطريقة سلمية وهذا التدخل الودي قد يطلق عليه وساطة، وقد يسمى مساعي حميدة

والوساطة والمساعي الحميدة يتفقان في الغاية فكلاهما يهدف إلى التوصل إلى تسوية النزاع، ولكنهما يفترقان في الوسيلة التي من خلالها تتحقق الغاية،

ثالثاً : الوساطة

ويقصد بها سعي دولة ثالثة لإيجاد حل نزاع قائم بين دولتين عن طريق اشتراكها مباشرة في مفاوضات تقوم بها الدولتان المتنازعتان للتقريب بين وجهات النظر

الدكتور / ياسمين حسن
لشرح جميع المواد القانونية
لكلية الشريعة و القانون

مزاي الوساطة

أ - تتسم الوساطة بطابعها الاختياري : ويترتب على ذلك أن الدولة الوسيطة تقوم بهذا الدور طواعية، وكذلك أطراف النزاع لهم الحق في أن يقبلوها، وفي مقدورهم أن يرفضوها، دون أن يعد الرفض مخالفة للقانون الدولي، ولكن قد يعد عملاً غير ودي كما أن نتيجة الوساطة ذاتها ليس لها قوة إلزامية، ولا يفرض على أطراف النزاع احترامها من الناحية القانونية الخالصة لأنها لا تعد حكماً واجب النفاذ

ب- وفي الأطوار الأولى للقانون الدولي كان الوسيط من بين الدول، ولكن في الوقت الحاضر يلاحظ وجود اتجاه لاستخدام * الوساطة خارج نطاقها التقليدي باختيار وسيط ليس دولة، وإنما شخصية ذات قيمة من بين الشخصيات المعروفة في العلاقات الدولية، مثل وزير خارجية دولة ما، وقد يتم تعيين الوسيط من جانب منظمة دولية بأن يكون أمينها العام المستر رالف بانس". للوساطة في النزاع حول فلسطين، ثم عين بعد اغتياله في سبتمبر ١٩٤٨

3-قيام الأمين العام للأمم المتحدة سنة ١٩٨٦ بتعيين أحد الدبلوماسيين الفنلنديين كوسيط لحل المشكلة القبرصية بخصوص النزاع الناشب بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين

ج- تستخدم الوساطة إما لمنع نشوب حرب، وإما لوضع نهاية لحرب قائمة بين دولتين

د - الوساطة قد تقوم بها دولة واحدة، وقد تقوم بها أكثر من دولة

هـ - كما قد تقوم بالوساطة منظمة دولية

• انتهاء دور الوساطة

وتنتهي مهمة الوسيط إما بتسوية النزاع، أو بقرار أحد الأطراف بالإنتهاء، أو عندما يتبين للوسيط أن الاقتراحات التي يقدمها لتسوية الخلاف غير مقبولة، وفي كل الأحوال لا يجب أن ينظر إلى عمل الوسيط على أنه عمل غير ودي، أو أنه بذلك يتدخل في الشؤون الداخلية للدول المتنازعة، إذ يظل لهذه الدول مطلق الحرية في قبول أو رفض هذا العرض، أو رفض ما ينشأ عنه من اقتراحات

رابعاً: التحقيق

من الممكن أن تفشل المفاوضات الخاصة على نزاع دولي، وذلك بسبب الاختلاف حول تحديد وقائع النزاع، ففي هذه الحالة من الممكن أن يقوم اطراف النزاع بتعيين لجنة يوكل إليها تحقيق الوقائع وفحصها وتقديم تقرير عنها إذا فمقتضى نظام التحقيق كطريق آخر من طرق التسوية السياسية أن يعهد إلى لجنة تتكون من أكثر من شخص مهمة تقصي حقائق الأمور المتعلقة بنزاع قائم بين دولتين، ولكن دون أن تعلن هذه اللجنة بأية طريقة الطرف الذي تقع عليه مسؤولية قيام النزاع، وإن كان ذلك سيظهر غالباً من العرض الموضوعي للحقائق، ولكن الدول المتنازعة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في استخلاص النتائج تسوية الموضوع إما مباشرة وإما بالالتجاء للتحكيم

مزايا التحقيق

أ - أنه إجراء اختياري لا تلجأ إليه الدول إلا عندما تسمح الظروف بذلك

ب - أن التحقيق ليس وسيلة مباشرة لحل النزاع وإن كان تحديد الوقائع بصورة محايدة ونزيهة يساعد على الوصول إلى حل إذا رغب الأطراف في ذلك.

- ج - تشكل لجان التحقيق باتفاق خاص بين الأطراف المتنازعة، ويحدد الاتفاق الوقائع المطلوب فحصها، وطريقة تكوين اللجنة، والوقت المتاح لها، ومدى سلطاتها وأية أمور إجرائية أخرى.
- د - أن تقرير اللجنة ليس له أية قيمة إلزامية

قواعد التحقيق الجديدة التي نصت عليها معاهدات بريان

هذه القاعده

- أ - تشكيل لجان تحقيق بصفة دائمة ليتمكن عرض النزاع عليها دون حاجة لاتفاق خاص بناء على طلب أحد الأطراف.
- ب تعرض على هذه اللجان كافة المنازعات التي لا يمكن تسويتها بالطريق الدبلوماسي دون أي استثناء
- ج - لهذه اللجان أن تقوم من تلقاء نفسها بفحص النزاع ولو لم يطلب منها ذلك أحد الأطراف
- د - يحظر على اي من الأطراف القيام باي عمل عدائي تجاه الطرف الآخر أثناء التحقيق وإلى أن تنتهي اللجنة من أعمالها.
- هـ - تتكون لجنة التحقيق طبقا لهذه الاتفاقيات من خمسة أعضاء، يمثل كل طرف في النزاع عضوان، ويختار العضو الخامس من رعايا دولة أجنبية
- ولكن بقيت الصفة غير الإلزامية لتقرير اللجنة كما هي، حيث ظلت للدول الحرية الكاملة في قبوله أو رفضه.

خامسا - التوفيق

ظهرت أهمية التوفيق كطريقة ناجحة لتفادي استعمال الأسلحة بين الدول لحسم منازعاتها الدولية، فهو لا يضع تطبيقات مباشرة للقانون في المنازعات، بل إنه يراعي طبيعة النزاع وظروف أطرافه، ومدى تأثيره على السلم والأمن الدولي، فالتوفيق وسيلة سياسية قانونية، ولهذا فإنها تختلف وتتميز عن باقي الوسائل السلمية للمنازعة الدولية

1-تعريف التوفيق للتوفيق معنيان: الأول، وهو المعنى الواسع، والثاني وهو المعنى الضيق، ففي المعنى الأول نجد أن المقصود به هو تسوية المنازعة وديا بتدخل طرف ثالث يقوم بهذه التسوية بين طرفي النزاع محاولا تقريب وجهات النظر بينهما، وأما المعنى الضيق، فهو الذي يقصد به إحالة النزاع إلى لجنة تقدم اقتراحاتها لتسوية النزاع دون أن يكون لتلك المقترحات صفة الإلزام لأي من الطرفين إلا إذا وافق عليها

مزايا التوفيق : يتميز ذلك النظام بخصائص عدة أهمها

أ - أنه يقوم على تدخل طرف خارجي محايد بين أطراف النزاع

ب تنظيم لجان التوفيق

ج- أن المفاوضات والتحقيقات والمداولات التي تجرى أثناء التوفيق تتم في اجتماع مغلق

سادسا - اللجوء إلى المنظمات الدولية:

أوتلك طريقة جديدة للتسوية، أنشئت بمقتضى عهد عصبة الأمم سنة ١٩٢٠ وتبلورت مع ميثاق الأمم المتحدة عام ١٩٤٥ فقد قرر عهد العصبة في المواد من ١٢-١٥ ضرورة حل المنازعات الدولية، وفرض على الأعضاء التزاما بالاختيار بين طريقتين لذلك الحل:

الأولى: إما طريقة التحكيم والتسوية القضائية أمام محكمة تحكيم أو المحكمة الدائمة للتحكيم أو المحكمة الدائمة للعدل الدولي، حسب اختيار أطراف النزاع

الثانية: وإما عرضها على مجلس العصبة للتحقيق والتوصية[[[ملاحظة هامه]]]

إلا أنه هناك فجوة في النظام الذي أقامته عصبة الأمم فلم يكن استخدام القوة ممنوع بصورة كاملة، وكانت وسائل حل المنازعات اختيارية غير منظمة بطريقة كافية ولنا طلاق الإقليمي لـ الساعة للوصول إلى وتطبيقا لذلك حل من دول الجامعة بته الخامسة من ة أرا نافذا وملزم مات ردام تشرف لحل أبرمت عدة اتفاقيات لتلافي ذلك القصور ومثل بروتوكول جنيف ١٩٢٤ ولكن من يابن المحاولات لم يكتب لها النجاح حيث قامت الحرب العالمية الثانية بعد قليل المنازعات الدولية بالطرق السلمية

ويميز الميثاق بين المنازعات وفقا لمستوى خطورتها:

أ- فعندما يكون ثمة تهديد بسيط للمحافظة على السلام

فإن المجلس لا يملك إلا إصدار توصيات إما بدعوة الأطراف لحل النزاع بطريقة يختارونها أو أن يقترح عليهم طريقة مناسبة أو حلا للنزاع

ب- أما إذا كان النزاع يعتبر تهديدا للسلام

فإن المجلس بصده لا يوصي وإنما يأمر، ويستطيع اتخاذ مجموعة من التدابير تتنوع ما بين تدابير مؤقتة وغير عسكرية وعسكرية، إلى أن يصل إلى جزاءات الوقف والفصل من العضوية إذا لزم الأمر

ثانيا: الوسائل القضائية

النوع الثاني من اساليب حل المنازعات الدولي بالطرق السلمية.

إلى جانب الوسائل السياسية التي تحدثنا عنها في المبحث السابق، توجد الوسائل صة، في القضائية ويقصد بالتسوية القضائية أن يتولى شخص من غير اطراف النزاع سلطة النزاع والمدة الفصل فيه على أساس القانون القائم وبقرار ملزم من الناحية القانونية.

وإذا كان القضاء قد استقر في داخل الدولة واخضع لسلطانه كافة أشخاص القانون هذا الم الداخلي والسلطات العامة الوطنية فهو لا يزال يحبو في مراحل الأولى في المجتمع الله الدولي يعجز عن فرض سلطاته على الدول في علاقاتها الدولية، إذ بدون قبول الدولة الله المدعى عليها لاختصاص القضاء الدولي لا يمكن مقاضاتها كدولة ذات سيادة، وهذا ما يشكل حجر عثرة أمام

اللجوء إلى التسوية القضائية، حيث لا توجد سلطة في المجتمع الدولي تفرض على الدول المثول أمام القضاء، فاللجوء إلى الوسائل القضائية يتم بالرضا المتبادل بين أطراف النزاع.

طرق الوسائل القضائية لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية

أولاً - التحكيم:

- بعد التحكيم أقدم الطرق القضائية لحل المنازعات سواء في القانون الداخلي أو القانون الدولي العام، حيث عرف منذ القدم كوسيلة للتسوية السلمية لجأت إليها الدول لتصفية المراكز محل الخلاف، سعيًا وراء تحقيق سيادة القانون بدلا من سيادة القوة
- وقد يتم اللجوء إلى التحكيم بعد أن يثور النزاع، وتشير عديد من المعاهدات إلى التحكيم باعتباره الوسيلة المختارة لحل المنازعات التي تنشأ عن تطبيقها أو تفسيرها

اجرات التحكيم

وقد أوضحت الصيغة التي أعدتها لجنة القانون الدولي للقواعد المثالية لإجراءات التسوية أن التعهد باللجوء إلى التحكيم لتسوية منازعة بين الدول بشكل التزاما قانونيا يجب ذه بحسن نية، ويجب أن يكون كل الأطراف متساويين امام الإجراءات فى أية محكمة التحكيم، ويمكن للمحكمة إذا لم يحدد الأطراف القانون الواجب التطبيق أن تطبق القواعد

قواعد التحكيم

- أ - الاتفاقيات الدولية العامة أو الخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة
- ب العرف الدولي الذي يدل على ممارسة عامة مقبولة من الدول كقانون
- ج - المبادئ العامة للقانون المعترف بها من الأمم المتمدينة.
- د - أحكام المحاكم ومؤلفات كبار المؤلفين في الدول المختلفة، وذلك كمصدر مساعد لتجديد قواعد القانون

الدكتور / ياسمين حسن
لشرح جميع المواد القانونية
لكلية الشريعة و القانون

ثانيا - القضاء الدولي

لم تسد محكمة التحكيم الفراغ المحسوس في باب تنظيم السلطات القضائية في المجتمع الدولي، لأنها ليست محكمة قضائية بالمعنى الفني الدقيق، كما أثبتت الوقائع والتجارب أن قضاة محكمة التحكيم يميلون إلى اعتبار أنفسهم في أغلب الأحيان محكمين تنحصر مهمتهم الأساسية في التوفيق بين أطراف النزاع مما أبعدهم عن معنى السلطة القضائية ولكننا سنقتصر هنا على الإشارة السريعة لدور المحكمة في إرساء قواعد القانون الدولي العام، بما أصدرته من أحكام ذات قيمة قانونية، ساعدت في تسوية كثير من المنازعات الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية ليست الجهاز القضائي الوحيد، بمعنى أنه ليس هناك ما يمنع من إنشاء محاكم دولية أخرى. وبالفعل أنشئت بعض المحاكم الإقليمية مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي تختص بنظر المنازعات المتصلة بتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان سنة ١٩٥٠